

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	82
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	08 de julio de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	04:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	09:13 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E):	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 8 de julio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que hay catorce (14) Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presente los Concejales: Natalia Gil Loaiza.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 8 de julio de 2025, doy por instalada la sesión Plenaria convocada para hoy.

Señora Secretaria, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA - 8 DE JULIO DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación Control Político Proposición No. 26 de 2025, Carretera de Los Andes.

Funcionarios citados:

- Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación
- Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión territorial de Chía, IDUVI

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día, Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente, me gustaría que se incorporara en primer punto comunicaciones.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Hay una solicitud de incluir en el primer punto, comunicaciones. Honorables Concejales, continúa en consideración el orden del día. Sugiero también como último punto, después del control, el punto de proposiciones. ¿Alguien se opone a las solicitudes hechas por el concejal Andrés y la presidencia? Si no hay nadie que diga algo contrario, tomaríamos votación con estas modificaciones. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día con las modificaciones solicitas.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 3 de 69

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VICTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO

Señor Presidente, le informo que hay catorce (14) votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Comunicaciones

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, nos encontramos en el punto de comunicaciones, tiene el uso de la palabra el Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, señor Presidente. Un saludo cordial a la plenaria de la Corporación Concejo Municipal, a las personas que nos acompañan en el recinto y por supuesto a las personas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Presidente, he solicitado este punto de comunicaciones porque como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 07 del 2025 que trataba el asunto del superávit, debo manifestar en mi calidad de Ponente que dicho Proyecto de Acuerdo No. 07 del 2025 o nos vemos en la obligación institucional y jurídica de dejar constancia pública sobre la realidad del trámite surtido de dicho proyecto y de aclarar con todo respeto que el archivo de esta iniciativa no es atribuible al Concejo Municipal, sino al cumplimiento defectuoso por parte de los requisitos esenciales de la Administración Municipal.

Presidente, quiero decirle y Honorables Concejales que de conformidad con el Artículo 73 del Reglamento Interno, es decir, Acuerdo 140 del 2018, los proyectos de iniciativa del Ejecutivo, en este caso el señor Alcalde Municipal, deben ser presentados por él mismo. No obstante, el Proyecto de Acuerdo No. 07 fue presentado por el señor Néstor Alejandro Hoyos Basurto, quien ostentó como Alcalde Encargado sin mencionar, sin allegar el acto administrativo correspondiente e incluso sin publicarlo. Esa omisión sustancial impidió dar inicio válido al trámite normativo. Sin embargo, durante el término reglamentario como Ponente advertí formalmente esta irregularidad y se informó a la Mesa Directiva que dio traslado oportuno a la Administración Municipal.

Sin embargo, dicha omisión no fue subsanada en tiempo, pese a que todos los días son hábiles para efectos del trámite normativo en esta Corporación, de conformidad con el parágrafo 1 del Artículo 22 del Reglamento Interno. Si el sistema de gestión interna de la Alcaldía Municipal no permite actuar con inmediatez que exige la ley, esa deficiencia, perdóneme, ciudadanía, pero no puede ser atribuible al Concejo Municipal. Asimismo, debe resaltarse que dentro del trámite reglamentario se adelantó el estudio en comisión, como se evidencia con la expedición del concepto jurídico suscrito por la abogada contratista Melissa Gutiérrez, el cual fue radicado mediante el radicado número 2025070200114846, lo cual demuestra y deja en evidencia claramente que si se trabajó sobre el proyecto y que hubo voluntad institucional para su análisis dentro del marco del principio de legalidad.

En consecuencia, el proyecto quedó archivado de pleno derecho conforme al Artículo 79, literal F de nuestro Reglamento Interno, sin que ello implique la inactividad injustificada por parte del Concejo. Por el contrario, el defecto fue de origen y se configura por la falta de competencia formal del suscriptor del proyecto. Así lo exige el Artículo 121 de la Constitución Política. Abro comillas, “nadie puede ejercer funciones sin el título legal que lo habilite”. Y yo le pido al señor Alcalde, con todo respeto, que el procedimiento no es un capricho jurídico ni una formalidad vacía, es la expresión más nítida del estado de derecho, lo invito, lo exhorto con el mayor respeto a que si aún considera pertinente la iniciativa, la radique nuevamente en legal y debida forma, cumpliendo los requisitos de ley y reglamentarios para que esta corporación pueda ejercer plenamente su función deliberativa.

Algunos de los concejales ya les había comentado lo sucedió con este Proyecto de Acuerdo, en ese orden de ideas dejo este comunicado oficial como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 07. Señor Presidente, creo que cualquier certificación o comunicación la puede surtir el secretario general o incluso usted como Presidente de la Corporación.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal. Como lo manifestaba el Concejal Andrés Vela, ya esta situación la ha puesto en conocimiento de todos los concejales, había pedido el favor que les enviaran el radicado que hizo el Honorable Concejal Andrés y el oficio que también se envió a la Administración Municipal informando sobre lo que se presentó con el estudio en este Proyecto de Acuerdo.

Siguiente punto en orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Continuación Control Político Proposición No. 26 de 2025, Carretera de Los Andes.

- Funcionarios citados:
- Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación
 - Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión territorial de Chía, IDUVI



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 5 de 69

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales con un saludo para ustedes, para las personas que nos acompañan en las barras, personas que nos siguen en redes sociales, para aquellas personas que representan las diferentes entidades que hoy fueron invitadas, informarles o contarles que este Control Político al tema que tiene que ver con Carretera de Los Andes ya había iniciado en otra sesión en donde tuvimos la oportunidad los Honorables Concejales de intervenir, algunas personas de la comunidad, la Administración Municipal manifestando lo que hasta donde ellos podían responder, razón por la cual se decidió por parte de la plenaria de hacer o suspender en ese momento esa sesión para continuar el día de hoy haciendo y extendiendo invitaciones a diferentes entidades, entre esas la Cámara de Representantes, a los representantes por Cundinamarca, también a la Asamblea del Departamento a Acces Norte, a los representantes de la Cámara, como ya lo ha dicho, a la ANLA, al Gobernador, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Personero Municipal, al Secretario de Movilidad de Cundinamarca, al doctor de Control Interno de la Alcaldía. entre otros, a la ANI, que veo que por ahí hacen presencia algunos funcionarios, saludarlos a la doctora Diana Gutiérrez, Gerente de Proyectos de la ANI, también que hace presencia Diego Fernando Medina, Apoyo Técnico, Acceso uno y dos.

También de la ANI, el Dr. Julián Oliveros, líder del equipo de seguimiento Proyecto Acces Norte, fase 2, del ICU tenemos la presencia hoy acá del doctor Gustavo Pardo, encargado de Dirección de Concesiones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quien también hacen presencia el día de hoy, la doctora Natalia Daza Cuervo, Directora Operativa Técnica de Sabana Centro de la CAR, también Diana Marcela Sánchez, Profesional de la Dirección de Sabana Centro. Estas personas que acabo de mencionar son las personas que hoy nos acompañan. No sé si de los invitados hay alguien más, si alguien más hace presencia el día de hoy o si no me gustaría, señora secretaria, preguntar si hay excusa presentada por alguno de los demás invitados.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Sí, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Damos lectura a las excusas presentadas.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Hace lectura del oficio, el cual fue radicado el día 8 de julio de 2025 bajo el No. 20250708999990876, cuyo fin es; Excusa del señor Diego Fernando Caicedo Navas, representante de la Cámara por Cundinamarca, la cual hace parte de la presente acta.

Es leída la excusa, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿No hay más excusas?

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

No, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Dentro de los invitados, como lo manifestaba hace presencia, entonces la ANI, el ICU y la CAR y el representante Diego Caicedo del Partido de la U, quien se excusa. De resto, ¿hay alguien más que haga presencia de los invitados que han llegado en los últimos minutos? No hay nadie. Continuaríamos entonces de la siguiente manera.

Vamos a dar el uso de la palabra a la Administración Municipal porque en eso habíamos quedado, teniendo en cuenta que necesitaban un espacio para poder de pronto encontrar un poco más de información. Entonces, van a tener el uso de la palabra las personas de la administración que deseen intervenir, luego permitiré el uso de la palabra a las personas de la comunidad que deseen intervenir. Luego daremos el uso de la palabra a los concejales y luego a nuestros invitados por si van a intervenir y desean hacerlo, lo puedan hacer, ese sería el orden.

Entonces, continuamos con la intervención de la Administración Municipal.

SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, IDUVI

Presidente, muy buenas tardes para usted, para la Mesa Directiva, para los Honorables Concejales, para la comunidad de la ciudadanía que nos ve y nos escucha en este día de hoy, para los representantes de las entidades que usted acaba de nombrar, los representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, del ICU, de la Corporación Autónoma Regional CAR. Como usted lo dice, Presidente, en la continuación de este debate, este Control Político, quedaron pendientes unas inquietudes formuladas por los Honorables Concejales, por algunas personas de la ciudadanía y por tal motivo nosotros, como lo dijimos acá, nuestro compromiso siempre con el deber de poder responder y de dar claridad sobre este tema y sobre lo que nos convoca hoy aquí en este importante debate de Control Político.

Nosotros, Presidente, a raíz de esa sesión quiero informarle, informarle a la comunidad que hicimos una solicitud de parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial IDUVI, una solicitud a las entidades que están hoy liderando y que están encargadas de este importante proyecto como lo es la Agencia Nacional de Infraestructura y a las directivas del concesionario de Acces Norte. El día 12 de junio trasladamos unas inquietudes con base en lo que se surtió aquí en el Honorable Concejo Municipal preguntando y cuestionando sobre estas preguntas que surgieron a través de algunos de los concejales con respecto al avance físico del proyecto, a cuáles han sido y cuáles las gestiones o cuál es el presente de este de este desarrollo de esta obra.

A lo cual nosotros eh hicimos una reiteración el día 2 de julio en virtud de que no recibimos respuesta y el día precisamente 2 de julio recibimos una respuesta de Acces Norte en la cual nos dicen que ellos están muy atentos a que la Agencia Nacional de Infraestructura de respuesta a estos requerimientos por ser ellos la entidad competente o la entidad directamente encargada de atender los

requerimientos efectuados por entidades de control y demás relacionadas con este proyecto.

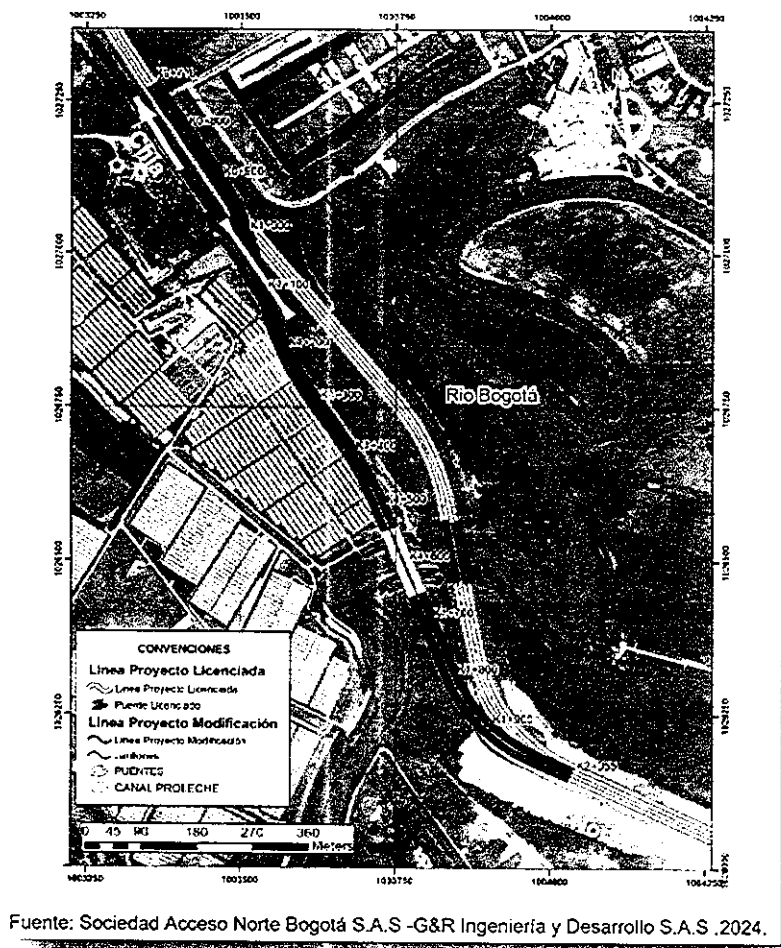
Entonces, en primera medida, pues queremos dejar claridad sobre esta solicitud y con base en eso nosotros, y están las solicitudes que realizamos desde el instituto y la respuesta del concesionario en este sentido, como nosotros lo manifestamos acá, Presidente y Honorables Concejales, la Administración Municipal al no hacer parte ya de este convenio, no ha tenido información más allá de la que todos ustedes ya conocen, que se encuentra publicada inclusive en la página de la ANLA.

Inclusive información mucho más completa que fue entregada al representante Diego Caicedo, que ustedes también la conocen, en donde de manera general ellos responden en virtud del avance del proyecto y todos los cuestionamientos que el representante también hizo. De esta manera, nosotros, Presidente, Honorables Concejales y lo que vamos a hacer hoy aquí en virtud de las preguntas de la Concejal Natalia Gil en su momento, de la Concejal Marcela, de la Concejal Angélica, en donde ellas nos solicitaban una presentación con los posibles trazados o las modificaciones de trazado del proyecto, que como aquí nosotros lo explicamos, nosotros como Administración no hemos tenido conocimiento más allá de lo que está publicado en la página y es lo que vamos aquí a mostrar, que yo creo que la mayoría de los asistentes aquí lo tiene claro.

Muy seguramente después si los representantes de las entidades que están acá tienen la posibilidad de que así aspiramos que sea de poder intervenir, nos darán también claridad y de pronto actualizar sobre lo que ustedes quieren conocer y es el estado actual del proyecto. Entonces, como está en el portal de la Agencia Nacional de licencias ambientales y es que el concesionario Acces Norte solicitó la modificación de la licencia ambiental otorgada, como ustedes ya saben, en noviembre de 2018, y que fue modificada por las Resoluciones 414 y 1055 de 2021 y 2023, respectivamente.

El objetivo del proyecto es la modificación de la licencia que pretende ajustar el alineamiento del proyecto en 1345 metros aproximados, la re localización de dos puentes metálicos de 102 metros sobre el Río Bogotá, 80 metros al occidente como lo dice y la construcción de un Boxculvert doble de 143.6 metros sobre el canal Proleche y la construcción de 6 alcantarillas. Este es el objetivo, el cual se encuentra debidamente publicado en la página, como ya lo dije, de tal forma que no se intervenga el cuerpo de agua ubicado en el predio Las Veguitas, como ya todos conocemos.

La Concejal Natalia y algunos de ustedes, Honorables Concejales, nos preguntaban sobre el posible trazado y está ahí en la información, está en la página, como ustedes lo ven, la línea proyectada de modificación, la línea de color morado, si se puede decir, es la modificación que ellos están presentando o la que se pretende realizar, respecto de la el proyecto licenciado, que es como ustedes también la observan ahí, la línea gris, digamos que ahí se observa en esta presentación el canal de Proleche y lo que pretende es que a través del Boxculvert pasar por debajo y tratar de esa manera como ellos lo han planteado esa modificación del trazado es lo que está publicado, es lo que conocemos, como todos ustedes lo saben y como ustedes también digamos han podido tener acceso. Es el único trazado al cual la Administración conoce y es el que estamos socializando hoy en día aquí en este en esta sesión.



Adicional, en la página nosotros encontramos obviamente todo lo que sustenta, los documentos que sustentan esa solicitud, como es el estudio de impacto ambiental en la modificación en el año 2025, que puede ser objeto de también de consulta por parte de ustedes.

En la siguiente diapositiva tenemos un acta de visita que se realizó el 27 de marzo en donde participaron unos funcionarios del concesionario Acces Norte y unos representantes de la Administración Municipal, tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como de la Dirección de Ordenamiento Territorial, en donde básicamente lo que se hizo fue una visita de evaluación al trámite de la licencia troncal de los Andes. Esto fue una visita posterior a la solicitud o al cuestionario de Control Político que nosotros recibimos y que algunos funcionarios del nivel directivo de la Administración Municipal atendieron, es como parte de las actuaciones que se han surtido recientemente y en donde desde los directivos de la Administración Municipal, específicamente la Dirección de Ordenamiento Territorial, según conversaciones realizadas con ellos, manifestaron que las sugerencias de la Administración efectivamente estuvieron encaminadas a tener en cuenta esa protección de efectivamente ese cuerpo de agua o esa solicitud que se hace expresamente en la modificación.

SEÑORA LUISA MARÍA GÓMEZ, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA IDUVI

Muy buenas tardes para los concejales, la Mesa Directiva, asistentes y compañeros de la Alcaldía Municipal, atendiendo la solicitud que en su momento realizó el Concejal Pablo y el Concejal Vela, vamos a llevar a cabo una línea de tiempo de lo que fue para el municipio de Chía, la entrega de estas áreas de sesión, cómo fueron recibidas y cómo fueron entregadas las mismas. Y podemos iniciar indicando que el municipio de Chía hizo parte de un convenio interadministrativo de cooperación celebrado en el 2016 entre el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y la ANI con el propósito de aunar esfuerzos entre las partes para desarrollar una estrategia de accesibilidad del norte de Bogotá y la sabana que permitiera solucionar problemas de congestión y accidentabilidad.

En virtud de este convenio y teniendo en cuenta la cláusula séptima del mismo, la cual indicaba que las partes podrían suscribir convenios o contratos derivados del mismo, es que el municipio de Chía firma el convenio interadministrativo número 019 entre la ANI, Acces Norte con el fin de entregar a título de aporte las franjas de terreno requeridas para el desarrollo de la Troncal de Los Andes. Es en virtud de estos convenios y de los Acuerdos Municipales emitidos por el Concejo Municipal número 126, 143, 155 y 160, que el municipio hace entrega a la ANI de 104.000 metros cuadrados aproximadamente para la ejecución de Troncal de Los Andes, teniendo en cuenta que en el Acuerdo Municipal No. 160 se autorizó para transferir como aporte las franjas de los inmuebles de propiedad del municipio y aquellos que se requieran para la ejecución de la misma.

Vale indicar también que, conforme a este convenio, el municipio de Chía inició el proceso de adquisición de dos predios eh de la Troncal de Los Andes, denominados Codensa y Meandros, los cuales no se llevaron a término, teniendo en cuenta que para la vigencia la que pasaba ya no se tenían facultades por parte de la Administración Municipal en la adquisición de los mismos, en el cuadro que ustedes pueden denotar se relacionan los predios que fueron entrega a la ANI indicando lo siguiente. En la parte superior se puede leer que dice zona de cesión A1, zona de cesión. Este proyecto corresponde a Mazuera, los cuales entregaron sobre el folio de matrícula 20672288 un área de 53.751.87 y sobre el folio 50N20672298 un área de 31.568.66 m², son áreas de cesión que a hoy están a nombre del municipio de Chía.

Como cesión adicional gratuita de estos proyectos se hizo una entrega sobre el folio de matrícula 20672304 de un área de 8.413.32 y sobre el predio identificado con matrícula 20672289 una entrega adicional gratuita de 12.106.97 las dos áreas mencionadas fueron entregadas a la agencia en virtud de este convenio. El predio Hardbody identificado con matrícula 20716118 se entregó un área a la ANI de 472.90 m². Algo que se me pasaba era, si ustedes miran las anotaciones en el folio de matrícula atendiendo la solicitud del Concejal Pablo, podemos denotar que en la anotación número 4 se recibe como una cesión obligatoria de zona con destino a uso público. Así es como se recibe y se entrega como una cesión de bienes obligatoria a la Agencia Nacional de Infraestructura, de igual forma el proyecto Mazuera y de igual forma el proyecto Hardbody,

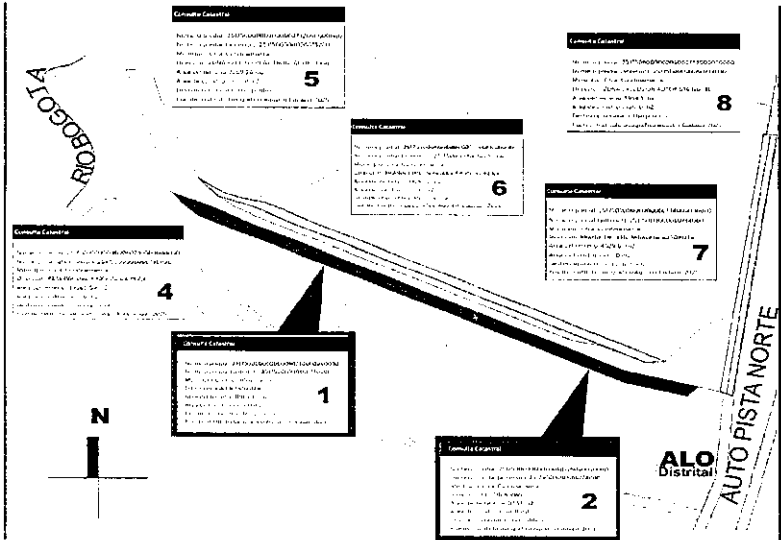
En cuanto a Cuernavaca, vale indicar que como franja adicional gratuita se entregaron 42.221.26 m², los cuales fueron entregados a la ANI para la ejecución de la Troncal de Los Andes, pero este mismo proyecto sobre los folios que terminan en 18, 19, 20 y 21 hicieron unas entregas donde aquí están relacionadas las áreas de 7.638, 4.032, 4.749, 11.184, que son áreas que al día de hoy están a nombre del municipio de Chía.

Las áreas del proyecto Cuernavaca, de igual forma a los códigos registrales, se recibieron como cesiones obligatorias de zonas con destino a uso público y se entregaron como cesiones a título gratuito de bienes fiscales. Por último, este último proyecto de inversiones Caracol y Holding, se hizo una entrega para la Agencia Nacional de Infraestructura de 13.801 m², los cuales se recibieron como cesión obligatoria de zonas con destino a uso público y se entregaron como cesión de bienes obligatorio.

Esto a ¿qué obedeció? Digamos que en la Superintendencia de Notaría y Registro mediante Resolución 07488 del 11 de agosto del 2021 tiene establecidos los códigos registrales que son actualizados conforme la normativa que esté vigente. Estos códigos que están vigentes desde el 2021, si los podemos denotar, la cesión a título gratuito que le corresponde el código 0121 y la cesión de bienes obligatoria 0122, fueron los códigos registrales que se utilizaron por parte del municipio porque claramente eran los que se asemejaban más a la figura de lo que estábamos haciendo en este momento. No hay más, no hay un código registral que me diga a mí que voy a hacer una cesión a título de aporte de zonas de cesión con destino a uso público, no. Digamos que nosotros para llevar a cabo la inscripción de los actos administrativos tenemos que buscar en los códigos registrales el código que más se asemeje al mismo y así hacerlo.

Yo les hacía a ustedes en la anterior intervención, si no estoy mal, lo referente a como hicimos el proyecto de transferencia del predio del Churque, desde que lo dijimos acá, transferencia entre entidades públicas a título y así se fue hasta el código registral porque así era como lo teníamos nosotros identificado desde un principio. Entonces, como lo autorizó el Concejo, se emitió el acto administrativo y así se inscribió en el folio de matrícula. Para este caso lo que se buscó era el código registral que más se asemejara. Esto se hace también con la notaría, que es la que nos ayudaba en todos los actos y cómo podemos denotar ahí, en cuanto a cesión hay únicamente tres códigos registrales que nosotros podíamos utilizar y fueron los que se utilizaron para la transferencia que en su momento se hizo a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Aquí atendiendo lo que solicitaba la concejal Natalia, referente a las áreas que entregó el municipio de Chía, las que están resaltadas en color verde corresponden a los proyectos de Mazuera y Hardbody, las franjas que están resaltadas en amarillo corresponden a las sesiones adicionales gratuitas que entregó el proyecto Cuernavaca.



SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, IDUVI

Presidente, como le indicaba y los Honorables Concejales, con esta presentación que básicamente yo creo que es lo que todos ustedes también conocen y lo que de parte de la Administración nosotros también conocemos hoy en día y era una de las inquietudes que ustedes tenían, la mayoría de ustedes y de la comunidad y era una de las preguntas, ¿y cuál es el estado actual del proyecto? ¿En qué estado se encuentra? Entonces ahí me remito, vuelvo y lo digo a los documentos inclusive de respuesta al representante Caicedo, en donde a raíz de esas 30 observaciones que hizo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales al concesionario, ellos solicitaron una prórroga adicional de un mes para contestar esas observaciones y es lo que la administración en este momento conoce, que están en términos de respuesta y que estamos a la espera, incluidos nosotros de parte de la Administración, de conocer cómo procede el avance en la modificación de esta licencia parte del instituto, representado aquí de mi parte y de la jurídica que hemos estado siendo o somos funcionarios citados, aunque es un proyecto de la Administración Municipal, estamos aquí con la Secretaria de Planeación encabezando y respondiendo de parte de la Administración Municipal, pero el instituto, como ya lo dijo la doctora Luisa, fue la entidad encargada de hacer todo el tema de gestión predial, de entrega de estas franjas de terreno o de predios para que esto se pudiera llevar a cabo.

Las situaciones ya posteriores o que han venido sucediendo con el proyecto, creo que tienen y son del calado de otras instancias también que creo que aquí se han tocado. Entonces, Presidente, con esto de parte de la Administración damos cuenta de las respuestas que ustedes pidieron en ese momento en el primer debate de Control Político y estamos atentos a lo que ustedes quieran en este momento solicitar, no sin antes pedirle que si como usted lo dijo se encuentran aquí en el recinto representantes de entidades que nos puedan contar un poco más allá de lo que nosotros sabemos, que sean por favor y se les dé el uso de la palabra.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, doctor Jaime. Honorables Concejales, como pueden ver y creo que esa era una de las situaciones que se nos presentó en la anterior sesión, que aquí nadie sabe nada, nada diferente a lo que de pronto ustedes que deberían tener la información conocen, aquí personas de la comunidad, en especial el señor Mauricio Mustafá, que siempre ha hecho presencia y como lo ha manifestado él en diferentes escenarios, es el que ha tenido una lucha ahí con diferentes entidades, es uno de los representantes o propietario de los predios por donde se está construyendo esta carretera. Y para nosotros como Corporación y decirle a las personas que nos acompañan de las diferentes entidades, es preocupante porque es que esa inversión que se hizo en estos terrenos de parte de la Administración Municipal fue muy grande y ver que se está ejecutando una obra que hoy está suspendida, que no hay avance en la misma, entendiendo de que el trazado se tiene que modificar, un día dice una cosa al Ministerio, otro día dicen otra cosa la CAR, otro cosa dice la ANLA, otra cosa dicen los veedores, otra cosa dice la Administración Municipal, pero nos está pasando el tiempo y la verdad nosotros como concejales estamos preocupados porque es que yo creo que todos quisiéramos saber qué pasa con esta carretera.

Si la Administración municipal no tiene la información, por eso fueron invitadas las personas que hacen parte o representan las diferentes entidades. Esperamos que hoy, dentro del conocimiento que ustedes tienen, nos puedan contar un poquito de cómo va el avance, qué es lo que se quiere o qué se pretende hacer. Pero que nos hablen con la verdad, porque acá se menciona que sí se va a hacer después, que no, que apareció otro acto Administrativo, que apareció otra resolución de la CAR... y lamentablemente no encontramos unas fechas, un resultado. Por eso fue la invitación.

Teniendo en cuenta que ya terminó la Administración, voy a permitirme dar el uso de la palabra a la comunidad, especialmente a don Mauricio Mustafá, que siempre ha manifestado el deseo de que esto también se finalice, cumpliendo con todos los ordenamientos legales y, por supuesto, protegiendo el medio ambiente, que es una lucha que se ha tenido también frente a este importante proyecto.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Entonces, daría el uso de la palabra a las personas de la comunidad que deseen intervenir, especialmente a don Mauricio Mustafá, quien es invitado el día de hoy y que, tengo entendido, quiere hacer una presentación. Él podrá poner de pronto en contexto a los funcionarios de las diferentes entidades que hoy hacen presencia, sobre cuáles son las inquietudes y también cuál es la posición de quien hoy hace parte de los propietarios de estos predios. Como ciudadano, también ha tenido una lucha constante durante todos estos años frente a este proyecto.

Concejal Pablo, tiene el uso de la palabra, que me la está pidiendo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Muchas gracias, Presidente. Un saludo para usted, para la mesa directiva, a los compañeros, a la Administración y a la ciudadanía del municipio de Chía, y también a los invitados.

Quiero, rápidamente, respecto de la presentación que acaba de hacer la Administración, intervenir antes de que lo hagan la comunidad y los invitados. Quiero hacer cuatro consideraciones que me parecen importantes, especialmente para ustedes, compañeros Concejales, para que las tengan muy presentes.

Lo primero es que he venido hablando desde hace varias semanas de la intrusión normativa en nuestro territorio, y lo mencioné en la pasada sesión en el marco del control político sobre la carretera de Los Andes. Vengo diciendo que nuestro ordenamiento territorial ha sido definido por los Concejos municipales que nos antecedieron, quienes establecieron cómo y dónde se organiza y ordena el territorio. No podemos seguir permitiendo que nos impongan desde fuera cómo debemos ordenar nuestro territorio.

En ese sentido, he sido muy claro: la posición de la Administración municipal debe ser la defensa del territorio, la defensa de su ordenamiento, y la defensa de la autonomía y de la independencia territorial.

Resulta muy particular que hoy nos digan: “No, no conocemos el trazado más allá de lo que ustedes también pueden mirar en una página web de la ANI.” ¿Será que la ANI tuvo la misma consideración con nosotros? Pregunto yo: ¿entraron a la página web del Concejo o de la Alcaldía Municipal de Chía a consultar el Acuerdo 17, para ver por dónde se podía hacer la vía?

Además, nos traen una solución técnica que es bastante discutible. Perdónenme, pero no estamos hablando de una quebradita o de un riachuelo. Estamos hablando de un cuerpo de agua que funciona como amortiguador hidráulico, como lo es un humedal, con un brazo como el canal de Proleche. Allí, necesariamente, un box culvert no va a ser una solución viable frente a las obstrucciones que inevitablemente se van a presentar.

Segundo punto: la ubicación en el plano que se mostró en la presentación no es tan clara. Me gustaría, doctora Luisa, que se pudiera establecer en ese trazado cuáles predios ya están transferidos. Pero la imagen era muy pequeña, no la pude ver bien ni allá ni acá. Es solo una sugerencia.

Y, por último, ustedes mencionaron que en los certificados y las anotaciones de los folios de matrícula se establece que solo se trata de sesiones obligatorias. Pero usted, antes de que me adelantara tomando mis apuntes, explicó que es porque deben acogerse a una norma específica. Eso lo tengo claro; tengo experiencia en el tema de notariado y registro desde hace muchos años.

Pero le pregunto: ¿por qué no se utilizó el código 01013, que pareciera ser mucho más exacto? Porque... es que la obligatoriedad no resulta. Así como tampoco una cesión es gratuita de manera obligatoria, como muchas personas suelen pensarlo, tampoco la manera como se hizo acá puede considerarse obligatoria.

Y ahí vuelvo al tema con el que inicié y con esto termino, Presidente: las cesiones del municipio a la ANI en ningún caso pueden presumirse como obligatorias. En ningún caso.

Gracias, Presidente. Y discúlpeme por romper el orden de la intervención. No volverá a suceder.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí, Concejal.

Como lo manifesté, voy a dar el uso de la palabra a don Mauricio Mustafá, para que haga su intervención y pueda compartir la presentación que trae para el día de hoy, con el fin de explicar un poco más a detalle lo que viene sucediendo en este proyecto.

Nos declaramos en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señor Mauricio Mustafá, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias, Presidente. Mesa directiva, señoras y señores Concejales, señores funcionarios, invitados que vinieron tengo entendido, Presidente de la CAR, de la ANI y del ICCU. Es muy importante la presencia del ICCU para la conclusión final. Y, por supuesto, saludo a la ciudadanía que está aquí presente y que nos sigue.

Tengo un aprecio personal por la doctora Luisa. Entiendo que está haciendo un trabajo profesional, pero esto no aguanta más eufemismos. Entiendo su deber de lealtad, pero insisto: esto no aguanta más eufemismos, porque llevamos nueve años quietos.

¿Y por qué estamos quietos? Por dos razones fundamentales o por muchas, pero hoy vamos a hablar aquí de dos: los factores ambientales y el factor predial.

Y dentro del tema predial, señores de la ANI, les pido toda la atención. Aquí se están cometiendo varios delitos. Y el hecho de que ustedes estén aquí hoy registrados lo digo con inmenso respeto les impide, de ahora en adelante, alegar buena fe si no revisan estos temas, que son de suma gravedad.

La foto con la que comienzo esta presentación es una foto oficial del IGAC del año 2007, usada por el Consorcio Itaca y por el IGAC para hacer la cartografía del año 2012.



A los señores de la ANI que están tomando fotos y ahora me presento les voy a regalar una copia de la memoria para que se lleven la presentación completa. Me interesa mucho que la estudien y se los agradezco.

En esa foto, en el meandro por encima del cual se da esa curva burda de la carretera, está claramente el humedal.

En los términos caprichosos señoras de la CAR, cuando haga unos señalamientos fuertes a la CAR, me refiero a la Administración del año 2019 y al señor director; a ustedes no tengo sino respeto, no las conozco personalmente, los estudios de la CAR afirmaron burdamente que, como no había agua permanente, no había humedal. Eso lo dice la CAR en un estudio para justificar un carcelazo de Sanabria y de Franco, que rellenaron indebidamente el humedal.

Esa foto, señor Presidente, es oficial del IGAC del año 2007, pero no es la primera aerofotografía. Los vuelos empezaron en el año 1938. Aquí está la primera aerofotografía. A mi izquierda está una ortofoto, que no es otra cosa que una composición de varias fotos para hacer un plano cartográfico de nuestra ciudad que entonces era un caserío, y a la derecha hay una foto puntual, una aerofotografía del meandro.



primera ORTOFOTO IGAC

El contraste de colores, según expertos desinteresados, demuestra claramente que hay un humedal. En el estudio multitemporal que hicieron los señores de Goad, al servicio de Sanabria, decidieron bajarle el contraste de color para decir que ahí no había nada. Quiero significar que desde el año 1939 hay fotos que demuestran la presencia del humedal. No me lo inventé yo. En el 39, mi papá tenía cuatro años, como para yo venir a inventarme ahora la existencia de un humedal desde esa época.

Con base en todas esas aerofotografías, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, luego la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, han producido múltiples planos. Lamentablemente, esos planos doctor Vela, señor Presidente, señores Concejales, que deberían ser de dominio público y de libre acceso, son complejísimos de conseguir. ¿Qué esconden? Ellos les podrán contestar.

En este plano del IGAC del año 2012 está la nomenclatura: pantano y humedal. Todo el meandro, el canal de Proleche y, del lado de Cuernavaca en la parte oriental del río también hay un humedal que fue rellenado criminalmente por concesionarios de la ANI.

**Cartografía
de base
IGAC**

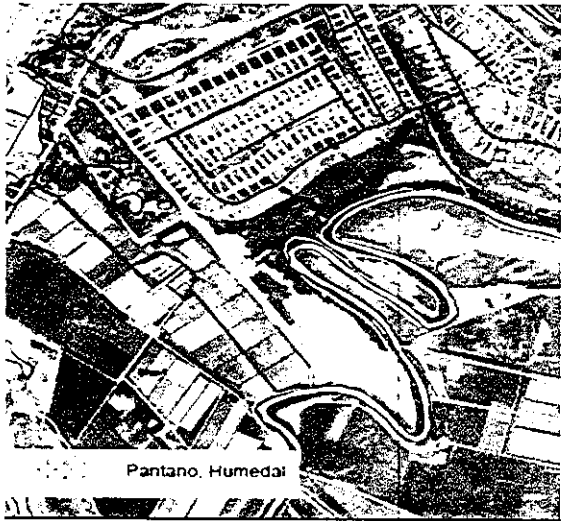


Figura 2 Mapa Capacidad de uso de las tierras en las áreas planas de la Sabana de Bogotá

Fuente: IGAC 2012

Pero no lo dice solo el IGAC en 2012. No los voy a cansar con toda la cartografía de base que, en mala hora, también la ANLA desconoció.

**POMC
A**

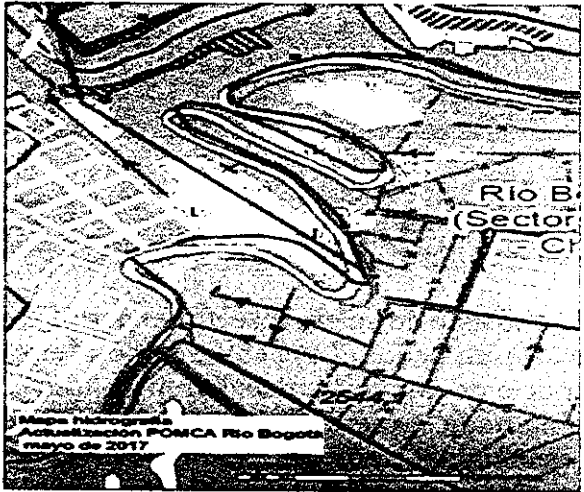
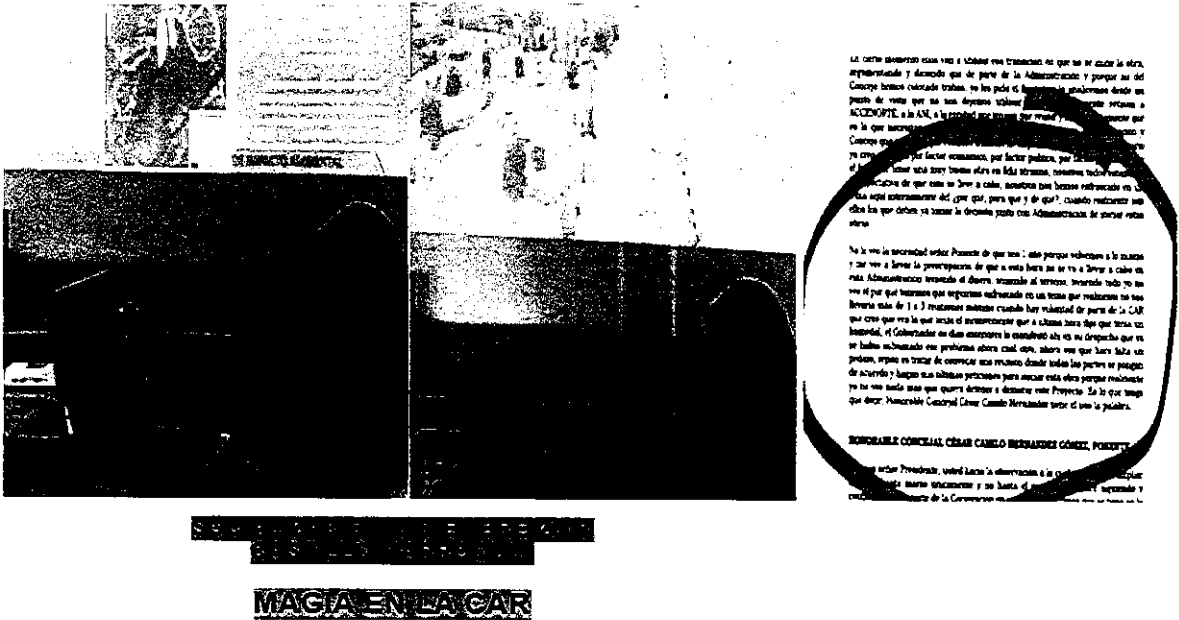


Figura 12 Mapa Hidrografía POMCA río Bogotá

Fuente: Huitaca, 2017

El POMCA, que se empezó a hacer en el año 2017 con los estudios del Consorcio Witaca, también reconoce el humedal. Tampoco es invento mío. Vea, el tema es tan complejo que los técnicos serios del contratista de Accesos Norte, en las múltiples socializaciones entre ellas una que se llevó a cabo en diciembre del año 2017 en el Castillo Marroquín, lo dejaron claro.



En la foto del centro, señores Concejales a todos les envié la presentación a sus escritorios digitales para que puedan hacer zoom, no hay que hacer mucho esfuerzo para ver que ahí hay un humedal. Esa imagen fue presentada en una socialización por parte de Accesos Norte.

En la diagramación de la izquierda también está el humedal, incluso en los dos meandros y en la franja de tierra que une ambos meandros, en una proporción mucho más grande que la de la cartografía oficial.

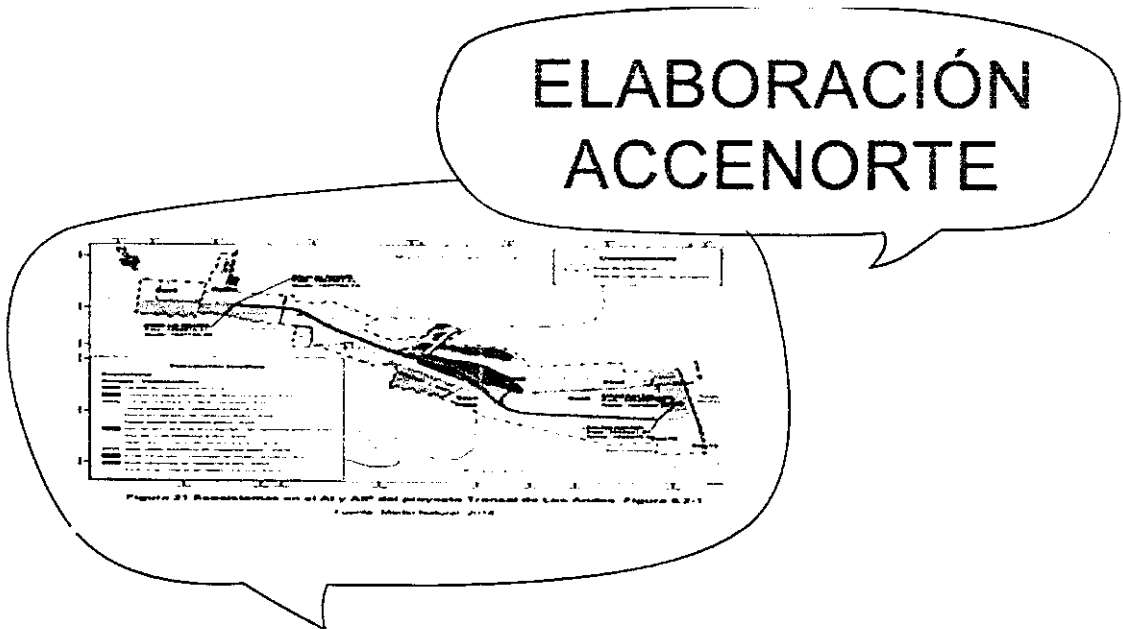
Como esos técnicos serios dijeron la verdad, aparecieron unos colegas abogados a decirles que, si reconocían eso, los obligaban a hacer un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), que no es otra cosa que mirar cómo se puede proteger el medio ambiente.

Pero eso que representa el humedal, estos señores tratan de sacarlo del camino usando un sofisma, un eufemismo... o, mejor dicho, una vil mentira. Cambian la palabra “humedal” por “pantano”, que suena menos serio, menos “sexy”.

Los pantanos, según la legislación colombiana que adoptó la Convención Internacional de Ramsar, son humedales. Y aquí vino, señora Concejal, su padre como Presidente del Concejo en el año 2018 a decir que la carretera estaba parada, ahí está el acta, porque había aparecido un problema de un humedal. Pero que tranquilos, que el gobernador ya había cuadrado con el director de la CAR para arreglar el problema.

¿Y cómo se arreglan los problemas de humedales, doctor Vela? Usted, que es experto constitucionalista... él no sabe. Yo sí sé: escondiendo la cartografía.

Eso fue en agosto de 2018. Se presenta la radicación para la licencia ambiental. En desarrollo de esa radicación que salió en apenas dos meses, se decreta una visita al terreno.



Antes de eso, se presenta la radicación con este Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Cómo será de buena la fe de los mandos medios del consultor ambiental que, en ese mismo documento, en gris, reconocen la existencia del pantano. Al final, de forma machetera, dicen que no hay nada. Y la ANLA, tan corrupta como la ANI, aprueba todo al servicio de los carreteros.

Y a los funcionarios de la ANI les hago la salvedad: estas palabras no son mías, son del señor Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien en la posesión de la ministra dijo que había que limpiar la ANI de corrupción, porque estaban todos al servicio del cartel carretero.

En la ANLA pasa lo mismo. Estamos aquí para demostrarle a la doctora Irene Vélez quien ya reconoció la situación y cambió todo el equipo que estaba revisando este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que esa licencia debe revisarse a fondo.

En el Estudio de Impacto Ambiental son tan descarados que en 20 de las 30 gráficas reconocen el humedal. En las últimas 10 dicen que no hay nada, que es una planicie verde, que no hay ningún elemento de alta importancia ecosistémica, y que por eso se les debe otorgar la licencia.

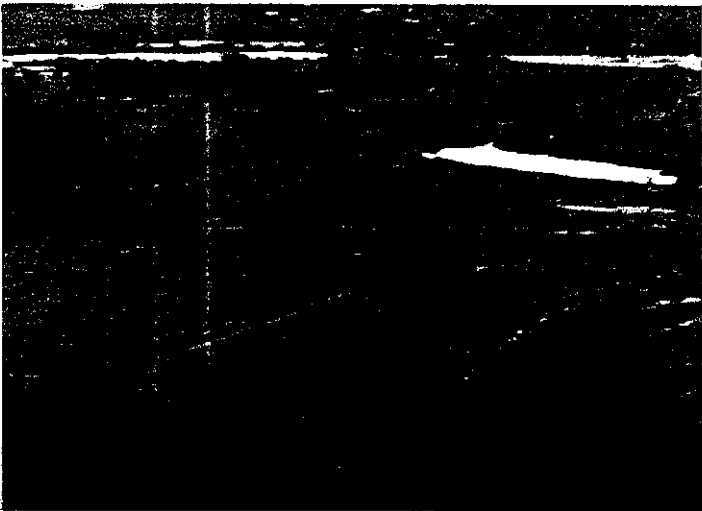
La ANLA, muy juiciosa, decreta una visita el 7 de septiembre de 2018. Por razones que ya hemos contado en este Concejo muchas veces, no los dejamos entrar. Entonces deciden reemplazar la visita por vuelos de dron y por el testimonio de una funcionaria de la Alcaldía de Chía, además del testimonio del concesionario, quien declaró en la licencia que en el meandro no había nada, que era una extensa zona de pastos verdes.

Pero en la foto tomada con nuestro dron no con el dron de la ANLA, se ve claramente el humedal.



SEPTIEMBRE 2018

VISITA ANLA



Les recuerdo, como dije en la intervención pasada, que una funcionaria de la ANLA, en llanto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confesó en marzo que no había vuelos de dron. Esa es otra prueba que tenemos para conseguir la nulidad de la licencia. No había vuelos de dron por parte de la ANLA. Estos son los nuestros. Ahí está el humedal.

Ojo con la fecha: septiembre de 2018. Aún no se había hecho la intervención de la Universidad El Bosque, ni la intervención de la CAR con la adecuación hidráulica.

Dos temas que han sido usados, de forma vergonzante, por el Ministerio de Transporte, por la ANI, por la ANLA, por la CAR, por el IGAC, por la Secretaría de Ambiente, por la Gobernación de Cundinamarca y por el mismo municipio de Chía, para defender este entuerto tramposo y decir que allá no hay humedal. ¡Ahí está!

**AVANCE DE
OBRA JUNIO
2019**

**obsérvese humedal en
pleno verano sin obras
de CAR y sin reconexión
U.del Bosque**



Se concede la licencia en noviembre de 2018, y en marzo de 2019, con mucha pompa, en la finca del entonces ministro de Defensa, señor Botero, se hace toda una ceremonia y se inicia la obra.

En junio, viene el flamante Presidente encargado de la ANI a hacer una visita para celebrar el “grandioso hito contractual”: en tres meses llenaron de recebo desde la autopista hasta el borde del río y anunciaron que en julio empezarán la cimentación.

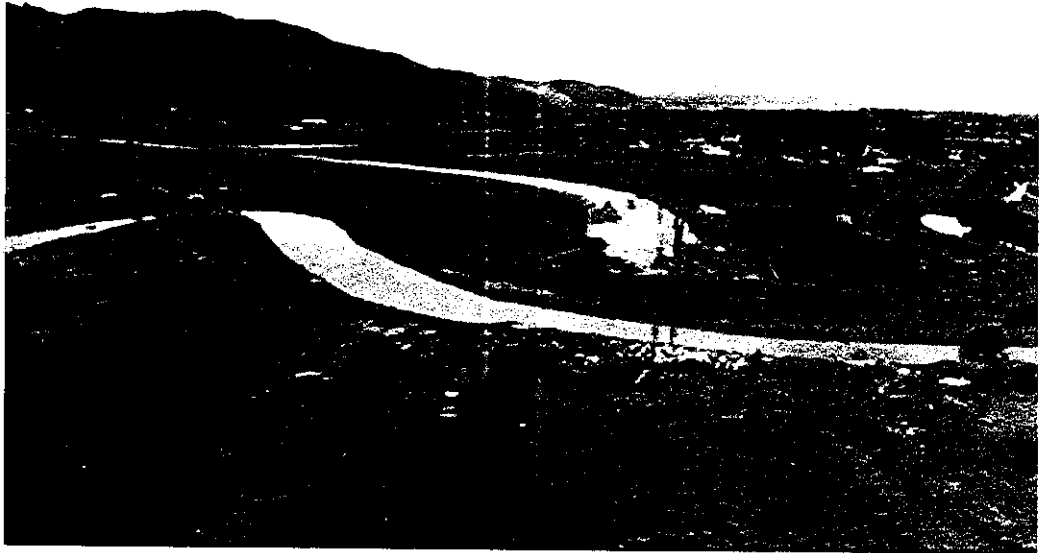
Ese día ofrecieron varios videos a la prensa nacional. Esto es tomado de uno de esos videos. Ven la carretera al fondo y aquí, el humedal. Ojo, junio de 2019: el humedal vivito y coleando, sin necesidad del Jarillón de la CAR, que es el argumento perverso que han usado todas las entidades públicas para decir que, por cuenta del Jarillón, se confinaron las aguas y se conformó el humedal.

Ojo, sin intervención de la Universidad del Bosque, que, como se les cayó el argumento tontarrón del Jarillón, decidieron que, porque la Universidad del Bosque rompió un metro de Jarillón para reconectar el canal de Proleche el que está a la derecha con el humedal, se había generado el humedal.

Nada de eso había sucedido en junio de 2019, porque las obras de la CAR, señoras de la CAR, si ustedes revisan estos antecedentes, iniciaron en agosto de 2019. Estas son las obras de la CAR, que, antes que ayudar a confinar las aguas, lo que hicieron fue un crimen ambiental.

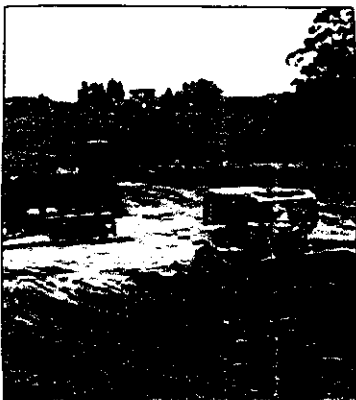
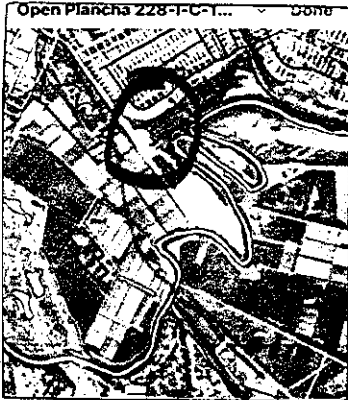
Relleno ilegal y criminal de la CAR

Agosto 2019



En la parte izquierda, en la zona del meandro del humedal que nos expropió la CAR, hicieron un relleno. Ahí está clarísimamente el relleno. Y en la zona derecha pueden ver una retroexcavadora de color verde aguamarina. Dos de los compañeros de trabajo que me acompañan hoy bueno, uno me acompañó casi nos tuvimos que dar golpes para sacar esa máquina de allá, que estaba rellenoando el humedal de forma tramposa.

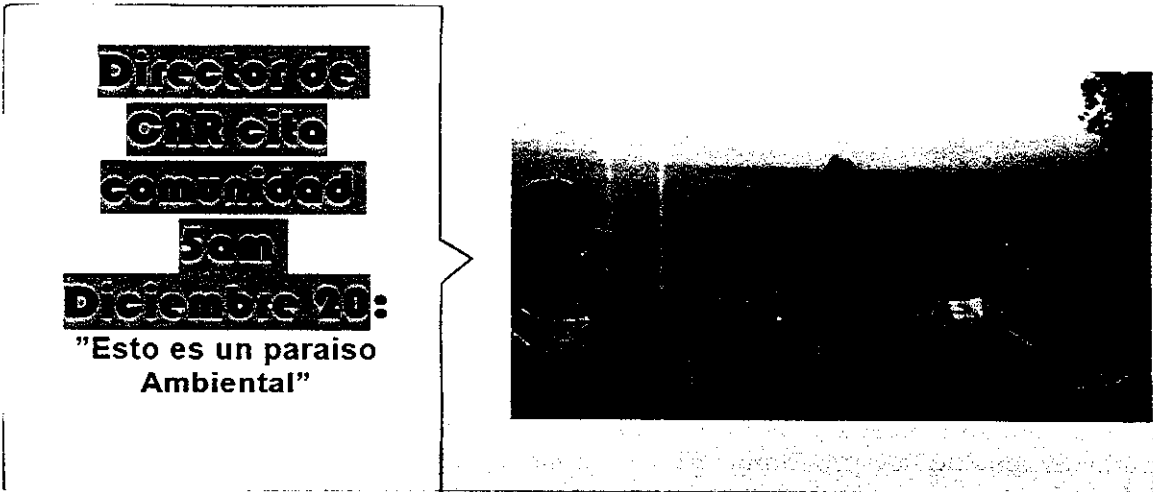
Lo que no logramos evitar, un mes después, en un fin de semana, ya no con unas pajaritas como la anterior, sino con cinco bulldozers. Hay varias horas de video de esto, con cinco retroexcavadoras y 50 volquetas. En un fin de semana, rellenan el tramo del humedal que está en la corona del meandro.



OTRO Relleno CAR sector "cruce canal". Septiembre/19

Para los que les interesa el tema y quieren poner atención, es lo que está cerrado en la foto de la derecha a mano alzada en rojo; en el plano de la izquierda, a mano alzada en rojo. Ese sitio tiene un valor estratégico fundamental. Ellos sabían que se les iba a caer el trazado, y desde hace muchos años tienen el trazado que le están presentando hoy a la ANLA. Ahora les demostraremos cómo y por ahí pretendían como pretenden hoy atravesarse, pasar del costado izquierdo al costado derecho del canal de Proleche, donde hoy, según ellos, hay una hermosa pradera verde. No, señores. En los planos oficiales es un humedal; en la foto es un humedal. Y lo que hizo la CAR es un crimen ambiental.

En diciembre de 2020, sigue avanzando la obra. Ya hay un escándalo nacional. Ya hemos salido en primera página del Espectador varias veces, en Caracol, y el señor que está al lado del sombrero que soy yo es el director Sanabria, quien cita a la comunidad para quitársela de encima a las 3 de la mañana. A las 5 de la mañana comenzamos la visita.

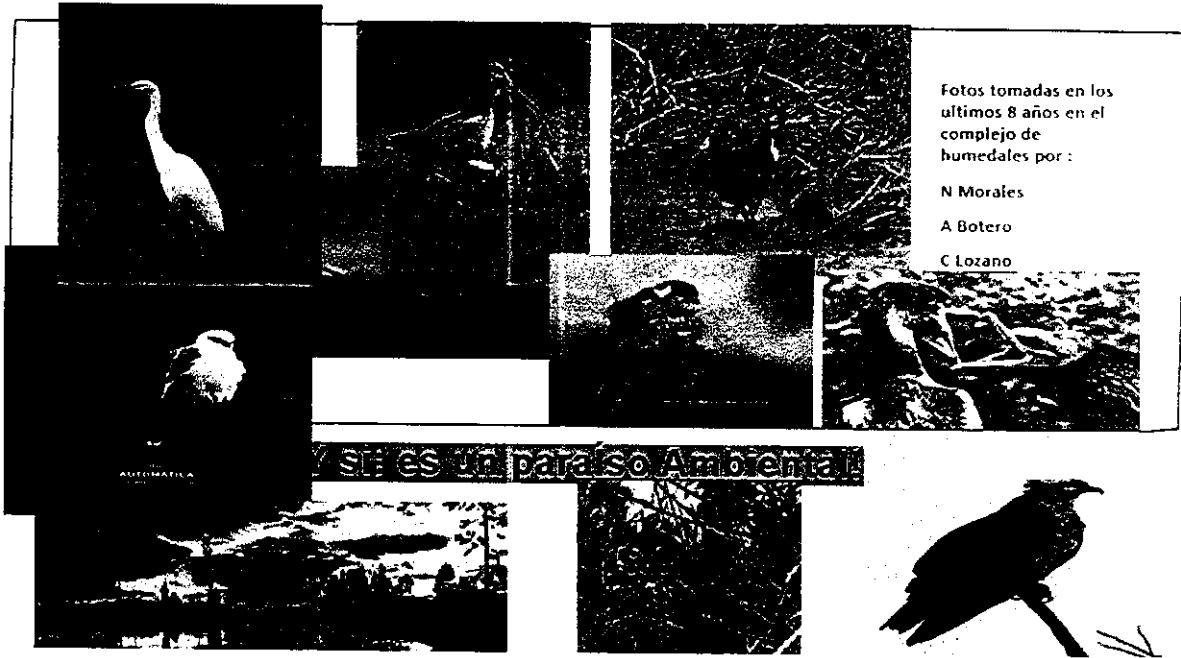


Tenemos una enorme y eterna gratitud con el Señor. Yo llevo 30 años vinculado a ese predio, pero nunca había estado a esa hora. Y lo que vimos fue una sinfonía, un festival de todas las aves, de todos los reptiles, de todos los mamíferos, en un espectáculo que este señor no tuvo otra opción que reconocer. Ustedes muchos conocen la grabación.

Mi curso de PowerPoint no da para poner ahí el video y el tiempo tampoco. El que quiera la grabación, está a su disposición. El flamante director de la CAR dice: “Esto es un paraíso ambiental”.

A las 2 horas los abogados lo hacen corregir, porque si es un paraíso ambiental, hay que protegerlo, y él ya lo había rellenado. El y Franco se iban presos si eso era un paraíso ambiental.

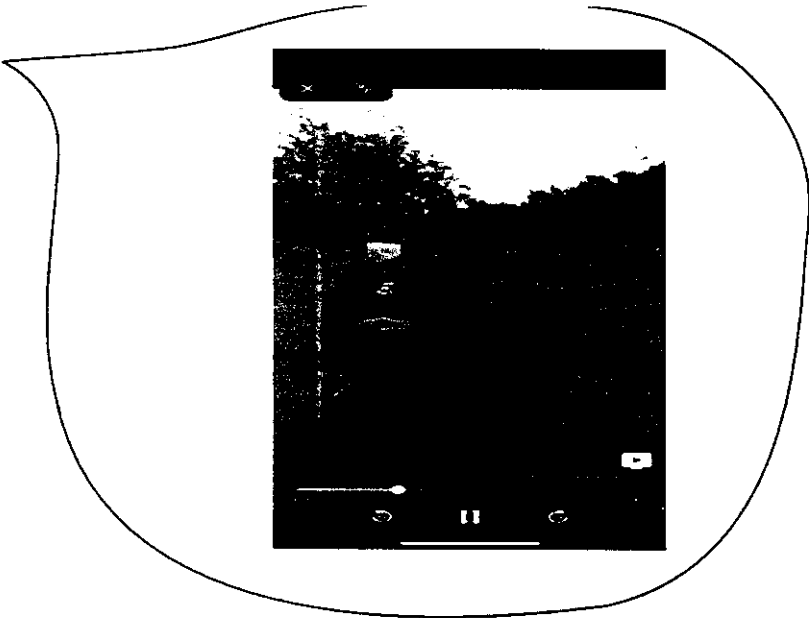
Esa que es una calificación subjetiva, la dejo a criterio de ustedes, con estas pocas fotos de centenares no miles, varias han ganado premios internacionales. Todas estas fotos han sido capturadas en el Humedal de los Andes por 15 o 20 fotógrafos de la ABO (Asociación de Observadores de Ornitología de Bogotá), capítulo especial, doña Nubia Morales, además de doña Ángela Botero y el doctor Carlos Lozano. Varias de estas fotos, como les digo, han ganado premios internacionales. Ellos llevan un recuento ya de 89 aves, señores de la CAR, 89. El distrito de Bogotá se ha gastado, Presidente, más de SESENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$60.000.000.000) en los últimos 10 años para recomponer el bosque de las Lechuzas y de las Mercedes. Y acaba de salir una noticia, emocionado, el Jardín Botánico de Bogotá, porque van en 60 aves avistadas en 10 hectáreas que ellos han reconstituido. Aquí, en una mísera hectárea que le queda al charquito, tenemos estas 89 especies.



Febrero de 2021: la Universidad del Bosque nos pide permiso para hacer un campamento científico. Vienen 25 profesores científicos, 300 alumnos, y lamentablemente el señor Segura, desesperado, yo creo que en Chía nunca ha habido una movilización tal, les impide a los estudiantes entrar con un pie de fuerza de más de 300 personas: ejército, policía, bomberos, defensa civil, migración Colombia. La mitad de los estudiantes se devolvieron. Sin embargo, algunos de ellos, junto con los 25 profesores, hicieron el campamento durante los 3 días y produjeron un informe bien importante, que llevó a que la ANLA, y aquí hago un acelerador rápido, en marzo, un mes después, suspendiera la licencia y les ordenara nuevos estudios. La ANLA encuentra que lo que había aprobado era una aberración, y quienes conocen el expediente saben que eso es una vergüenza.

**Visita U. del
Bosque
Febrero 2021.**

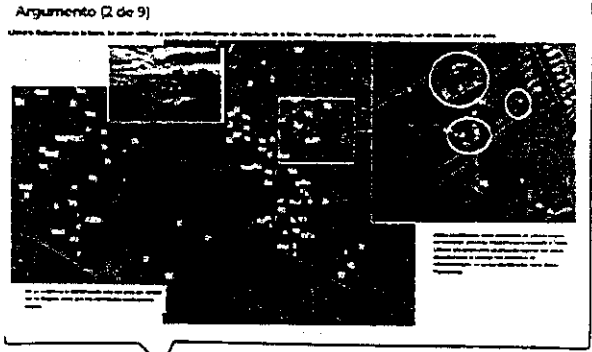
**Dra Clara Santafo transmite
en vivo la reconexión del
humedal con el canal El
cerrito. Reconexión que
luego avala el estudio del
Instituto Humboldt**



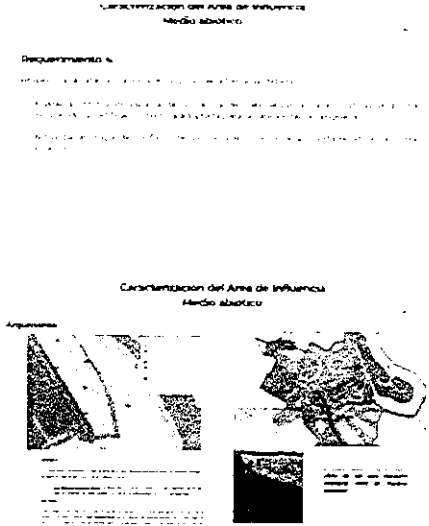
En mayo de 2023, la ANLA va más lejos y ya ordena modificar el trazado, respetando los cuerpos de agua del predio Las Veguitas, que ahora lo vamos a ver. La ANI, por intermedio de Accesos Norte, apela. En agosto se confirma la decisión. De aquí no leo, pero si me acuerdo de memoria, lo que dice abajo básicamente es que estos señores, entre agosto de 2023 y diciembre de 2024, no hicieron nada. La ministra, muy al estilo de la doctora Gómez, hoy en noviembre dice que todo está perfecto. Algunos de ustedes estaban allá. Veo al Concejal Vela, al Concejal Castro, no veo al Concejal Valdivieso. La ministra dijo que se habían hecho unos estudios de altísimo rigor técnico que le aseguraban que en febrero habria licencia y que radicarían en noviembre. No, no radicaron en noviembre, radicaron en diciembre, y la ANLA en 10 días se los devolvió porque no servían para nada. En marzo volvieron a radicar y, como contó el director, o como los funcionarios del IDUVI, en abril les hicieron la bobadita de 30 observaciones con 90 requerimientos que van más allá de volver a hacer el estudio y les dieron 30 días de plazo.

En el expediente oficial, que se puede revisar vía virtual, no dice nada. Si, como se informó hoy, les dieron un plazo de 30 días, habrá que contarle a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia que en la ANLA siguen los corruptos a favor de la ANI y de Accesos Norte, porque en el expediente virtual hoy no aparece nada, aparece el plazo concedido hasta el 10 de mayo. Y si, como dijeron hoy acá, se concedió un plazo de 30 días, el 10 de junio pasa mañana, es decir, hace otro mes.

Vamos, a raíz de la información que recibimos hoy, a solicitar mañana mediante acción de cumplimiento el archivo inmediato de esa licencia, porque están vencidos todos los plazos. Están vencidos todos los plazos, absolutamente todos. Aquí hay un recuento para los que les interese el documento de las 90 observaciones, que básicamente, en cristiano, para los que no dominamos este tema, les dicen: “Señores, no sean mentirosos. Hagan coincidir lo que ustedes dicen en el MAG (Modelo de Almacenamiento Geográfico) con la realidad del territorio.” Aquí hay dos ejemplos de las 90 solicitudes. Donde hay 40 casas, los señores dicen que hay 40 vacas. Donde hay una carretera, dicen que hay una planicie para pastaje intensivo. Al lado derecho, dicen que es una zona de pastoreo, pero se les olvida que hay un urbanismo que ellos desconocieron hace 25 años, donde hoy viven en esa urbanización 40 familias, en toda la urbanización 200 familias, que también fueron desconocidas para el componente social, que es otro de los 90 requerimientos.



2 EJEMPLOS DE LOS 90
REQUERIMIENTOS SIN
CONTESTAR A ANLA



Este es el trazado, como lo dijo el Concejal Castro, del POT del 2000. Lamentablemente, pasa por un pedazo del humedal. El humedal solo fue reconocido en la cartografía oficial, si bien existían las fotos en 2006, en el POT del 2000 no estaba. Aquí pasa, pero ojo, se va en la medianía entre San Jacinto a la derecha y MonGibello y la MG a la izquierda de forma arbitraria, señores de la ANI, y me someto a las consecuencias de forma tramposa, violando el principio de autonomía de Chía, pasando por encima de este trazado, sin ninguna justificación, sin ninguna socialización. Aquí lo reconoció en este Concejo la señora Hilda Alfonso hace 7 años, cuando les dijo que el trazado obedecía las necesidades de los constructores y que se tenían que acomodar a las sesiones tipo A que les habían entregado.

Este es el trazado que le aprobó, en mala hora, la ANI y la ANLA, que está demandado. Ya no contentos con que el POT pasaba por un pedazo del humedal, aquí pasan por la mitad del humedal y se meten por el segundo humedal y se meten en la urbanización con una excusa: que estos terrenos, para efectos de la economía, son más baratos que los terrenos de la izquierda. Mañana veremos con detalle, si me lo permite, Presidente, en una exposición igual de concisa a esta, como los recibos de predial de los dos predios de la izquierda valen TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$30.000) y CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$40.000) el metro. Sí, TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$30.000) y CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$40.000) el metro. Y los recibos de predial de la derecha valen CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$150.000) y DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$200.000). Hasta esa mentira se les cayó, señores de la ANI.

Este es el trazado que tienen preparado desde el 21, que no sé para qué lo guardaron hasta diciembre de 2024, el que está radicado. Le sacan el cuerpo muy tangencialmente al humedal. Se comen el segundo humedal, el de las fotos de las retroexcavadoras de la CAR, rellenándolo, y en palabras repetidas, “aquí no hay un pito para tapar un pedazo” del ebrio gerente de Accesos Norte. Se meten a San Jacinto dando una curva que no tienen por qué dar, porque no se quieren dejar del hijue... tantas de Mustafá.



**TRAZADO
PREPARADO POR
ACCENORTE JULIO
2022 RADICADO
NUEVAMENTE COMO
MODIFICACION EN
DICIEMBRE 2024 Y
MARZO/25
pendiente de iniciar
trámite de
aprobación**



Humedal y O Pantano

No tenemos ninguna duda, después de las 90 observaciones que hizo la ANLA, que ese trazado no va a ser aprobado. Ese trazado sigue afectando el cuerpo de agua del canal del cerrito, sigue afectando el humedal que rellenó la CAR, pero que está en los planos. Y no tenemos ninguna duda de que, si esa licencia no es archivada, por lo menos les van a exigir un diagnóstico ambiental de alternativas que va a exigir muchas alternativas. Los científicos que nos acompañan proponen esta: alejarse lo suficiente del humedal. Pero ojo, en la parte de abajo del río, léase, en la parte oriental del río, hay otro humedal que, de forma criminal, ustedes, señores de la ANI, porque Norte actúa a nombre de la ANI, rellenaron y que está en los planos. Y ojo con esto, Presidente.



Humedal y O Pantano

**TRAZADO MENOS
DEPREDADOR
SUGERIDO POR
GRUPO DE
CIENTIFICOS**

Y hay dos estudios de doctorado que dicen que ese humedal de abajo tiene importancia porque es un canal Muysca. Esa es historia para otro día. Dejamos de lado los humedales, el de Cuernavaca, los dos de San Jacinto, dejamos de lado y conectamos una vez se termine el canal de Proleche. O sea, sí hay solución.

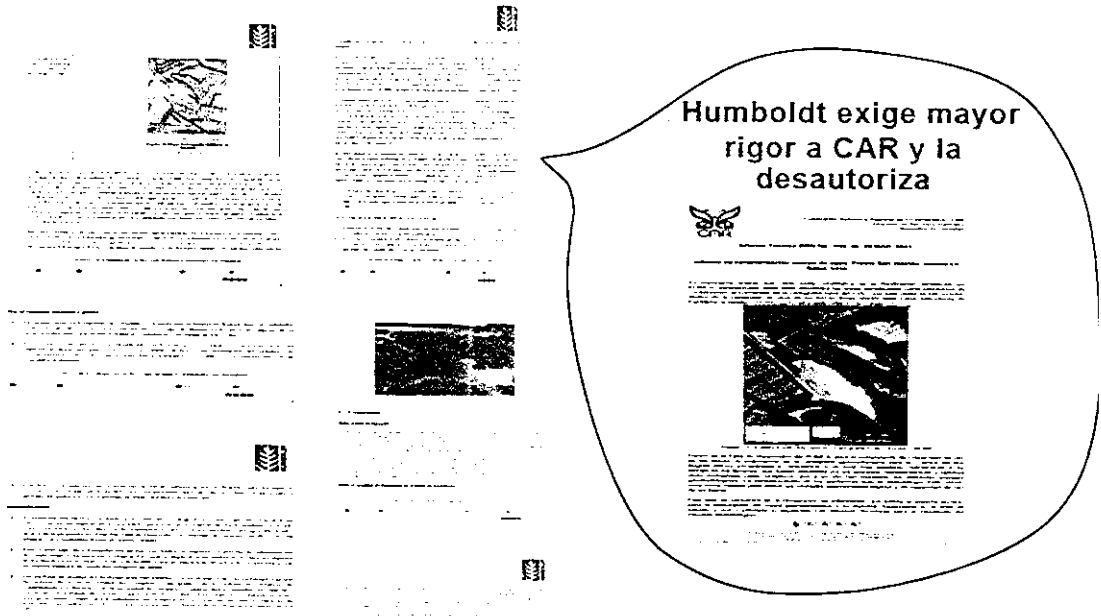
Aquí está la comparación de los cuatro trazados.

COMPARACION DE LOS TRAZADOS

ROJO: POT 2000
VERDE: ACCERORTE 2018
APROBADO POR ANI Y ANLA
GRIS: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 2023 2024 2025
AMARILLO: PROPUESTA BIÓLOGOS



Y aquí está la cereza del pastel. La ministra Susana vino en octubre del 22, y en enero del 23 ordenó un estudio del Instituto Alexander Von Humdolt. Ese instituto, para quienes no saben, es el consultor del sistema nacional ambiental de más alto rango. No le da muchas vueltas. Dice que, con base en el estudio de la CAR, que dijo que no era humedal, ellos concluyen que sí es humedal. Porque la CAR en el estudio que ven en la parte derecha de la... los viejitos decimos filmina, ustedes dicen lámina o slide, está una parte de la CAR diciendo que esto es un pantano y no es un humedal. El Humdolt le dice a la CAR y en otro documento, que sean un poquito más serios, que tengan rigor científico, que aprendan a definir los términos. Que, si es un pantano, es un humedal. Y lo que hay ahí es un relicto de humedal.



Ese es el calificativo que le da el Alexander Von Humdolt, que debe ser restaurado, protegido y conservado. Esas tres bobaditas y que deben promoverse todas las conexiones entre todos los cuerpos de agua. El argumento vergonzante que han usado en su orden el Ministerio de Transporte, la ANI, la ANLA, la CAR, el IGAG, la Gobernación de Cundinamarca y Chía se cae aquí. Dolorosamente, Presidente, lo sigue usando hoy. Hace un mes, el abogado Briseño insistió en ese argumento, hace un par de meses, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No solo el Humdolt lo reconoce como humedal en sus planos oficiales (esto es bajado ayer de

la página oficial de Humdolt, la foto de la segunda de la izquierda a la derecha), sino que en la reciente actualización de los planos del humedal del POMCA aparece el humedal como área de protección. Y lo mejor de todo, señores de la CAR, un tramo (no todo, no sé por qué) del canal de Proleche también aparece como zona de protección.

La doctora Varela, que dirige la Secretaría de Ambiente, nos premió con esta pieza el 22 de mayo, celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad, y también lo reconoce como humedal. Y lo mejor de todo, doctoras que nos visitan de la CAR, si bien la CAR se inventa esos documentos espurios, el Documento Técnico 44 del 21 para convencer al tribunal de que no hay humedal, el tribunal lo desechó. En este documento que les presentamos a la derecha, le ordena Dr. Freddy a su colega, el Dr. Héctor, a ordenamiento territorial de Chía, que incluya de forma inmediata, en el 21, como determinante ambiental.

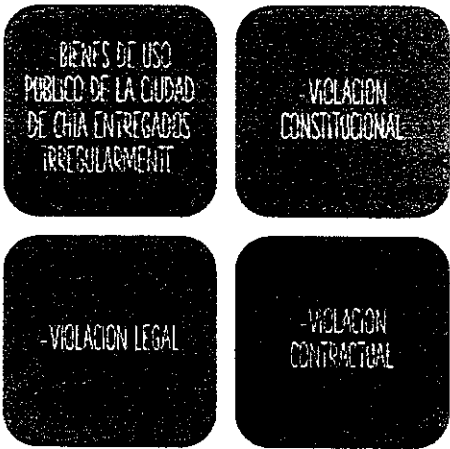
RECONOCIMIENTO COMO HUMEDAL



No tienen el pundonor de llamarlo humedal, sino el cuerpo de agua que está marcado en amarillo. Revisenlo. Es todo el meandro y todo el canal. No me lo inventé yo. Lo dicen la CAR, lo dice la doctora Varela, lo dice el Humdolt y lo dice el POMCA. Ese no es un invento, ese es el tema ambiental.

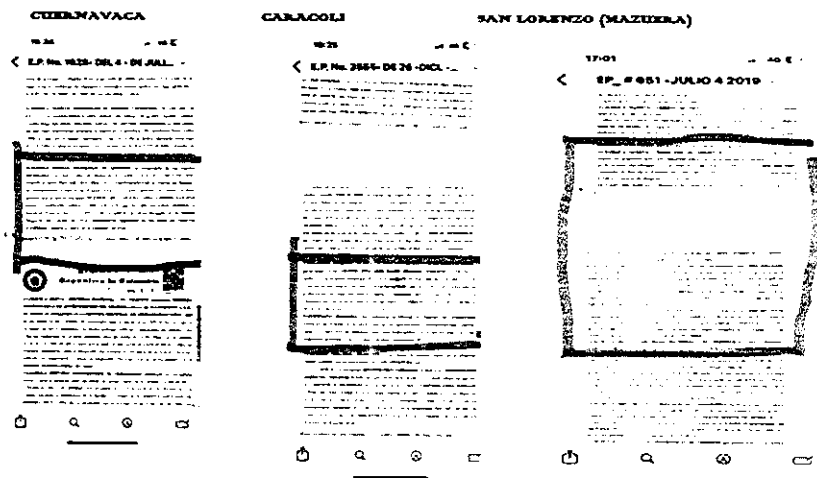
El predial, bien rápido: no dudó en calificar la gestión predial y me refiero a los bienes públicos como ilegal. Viola la Constitución, viola la ley, viola el contrato de APP, pero, sobre todo, se burla de este Concejo municipal. Yo entiendo los esfuerzos que en su momento ha hecho Freddy, ha hecho la señora Aurora, ha hecho Héctor, hoy hace la doctora Luisa, todos funcionarios que me merecen admiración, cariño y respeto, esos cuatro... no, tres de los cuatro. No, no puedo incluir hoy la palabra respeto a la doctora Aurora. Ahora les mostraré por qué, dolorosamente.

**FACTOR
PREDIAL
GESTION
PREDIAL
ILEGAL**



Son las tres escrituras por virtud de las cuales Chía adquirió los inmuebles. El Dr. Freddy puede hacer unos esfuerzos técnicos aprovechando su experticia para decir que no son sesiones, que son voluntarias, que son adicionales. En estos tres documentos públicos se dice que son cesiones obligatorias gratuitas, sesiones tipo A. En los tres. No menciono, señores de la ANI, el cuarto inmueble del que se recibe de Fredonia, porque ya hoy la doctora Luisa, dentro de la honestidad que la caracteriza... una cosa es que haga esfuerzos para salvar este entuerto, otra cosa es que sea deshonesto. No lo es, volvió a confesar y esta grabación servirá para pedirle mañana a la ANI la terminación anticipada del contrato.

COMO ADQUIRIÓ CHIA LA PROPIEDAD DE ESTOS PREDIOS?

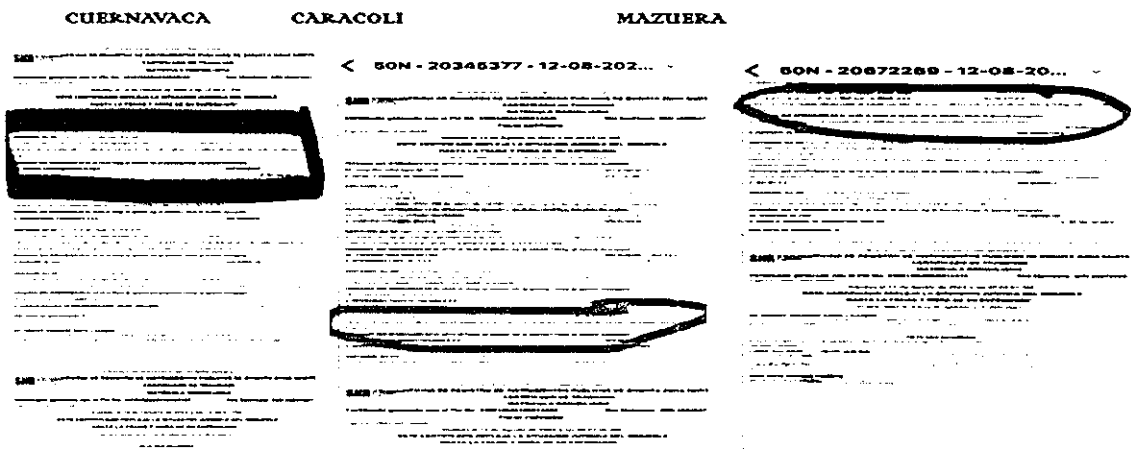


Volvió a insistir en lo que yo pensé había sido un lapsus en la reunión pasada, y es que los inmuebles en los cuales está ubicado el puente de la variante, que están en la última filmina (en la última diapositiva, perdón) de la presentación del doctor Muñoz, son propiedad de Chía, señores de la ANI. Hay un tramo de la carretera en que el señor le invirtió VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$20.000.000.000) o TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000.000) en un puente. Tengo entendido, no se presentó, pero hay un señor de la interventoría que, según la interventoría, tiene graves fallas estructurales, un puente que está abandonado hace rato, que le pusieron tres obreros, que respeto mucho, pero a payasear, hace 15 días que vino el Presidente

de la ANI, se fue el Presidente de la ANI, se fueron los obreros y el puente sigue abandonado. Ese puente, señores de la ANI, está construido sobre un inmueble propiedad de Chía, lo dijo la doctora Luisa hace un mes.

No se lo van a entregar a la ANI y no se lo van a entregar a la ANI porque necesitan permiso de este Concejo. Y yo no veo hoy, después de todo lo que hemos expuesto acá, este Concejo dando ese permiso. De hecho, no se han atrevido a pedirle permiso al concejo, y para que al Señor le reciban la obra, tienen que estar todos los nombres a nombre de la ANI. Dice la doctora Luisa que hicieron un esfuerzo de la mano del notario y de la mano de la oficina de... No, aquí no hay que hacer esfuerzos, doctora Luisa. La Constitución Política de Colombia dice que las sesiones tipo A son bienes de uso público. No lo digo yo, eso es contundente. Los bienes de uso público tienen una protección constitucional, muchas, pero una que importa acá: son inalienables. Eso, ¿qué quiere decir? No se pueden transferir a nadie, a ningún título y menos de forma gratuita. Ahí están los registros con el código 0124. Bienes, cesiones obligatorias gratuitas, bienes de uso público. En el momento en que un bien adquiere esa connotación, sale del comercio. No se pueden enajenar. Por más que la doctora Luisa trate de justificar que se usó el código tal o pascual o no sé quién, ni siquiera el que usted sugiere, Concejal, con todo respeto, no cabe ningún código. O si no, ¿qué significa ser inalienable, doctor Pablo?

COMO SE REGISTRARON ESOS PREDIOS?

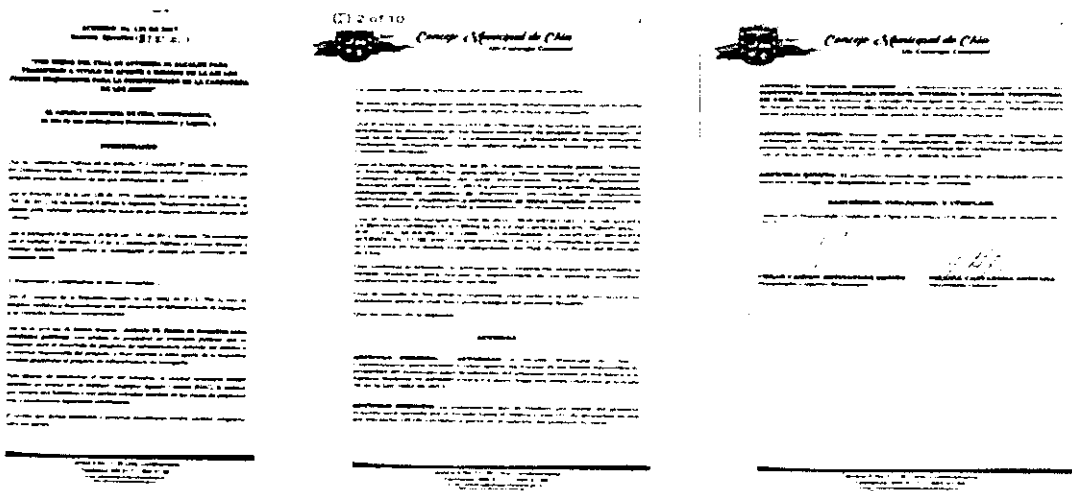


Así lo recibió Chía. Aquí nos gastamos 9 años discutiendo, No, que es que el Plan Nacional de Desarrollo de Duque permite ceder. No, aquí vino el señor Educardo a decir muchas mentiras como esa. Lo que permite el Plan Nacional de Desarrollo de Duque es ceder, como muchos otros Planes Nacionales de Desarrollo, los bienes oficiales, que ni siquiera en este caso, por expresa disposición de la Ley 1682, se podía hacer de forma gratuita. Y se burlaron de este Concejo, violaron la Constitución, violaron la ley, violaron el contrato de APP, señores de la ANI.

No está en la presentación, pero aprovecho para lo que acaba de decir la doctora Luisa. Chía decretó en el año 19 la compra de dos predios: el de Codensa y el de donde está el humedal. ¿Con qué se compran los bienes? Con plata. Si Chía dispuso una partida presupuestal para comprarlos, la ANI violó el contrato de APP de iniciativa privada, que no podía recibir más aportes públicos. ¡Eso eran aportes públicos! Y además de esa violación contractual, está esta violación a lo que ustedes, señores Concejales, habían aprobado. Hay cuatro aprobaciones. En el margen izquierdo está la aprobación primera, la 126, que después fue modificada

en la 143, la 155 y la 160, que lo que hicieron fue prorrogar todas. Las cuatro autorizan hacer una sesión vía aporte.

APROBACION CONCEJO DE CHÍA VS ESCRITURAS PÚBLICAS



El Concejal Castro hizo aquí una exposición magistral, una clase magistral hace un mes, de cómo el Código Civil permite hacer aportaciones gratuitas, onerosas, con contraprestación, sin contraprestación. El aporte tiene contraprestación. El aporte es una posibilidad dentro de lo oneroso.

Si eso fuera poco, en los considerandos... yo me estoy desconcentrando, me da pena porque hay varias personas hablando, incluso entre los Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Les pido, les pido el favor a todos los asistentes, también a los Honorables Concejales, que guardemos silencio para que la persona que está exponiendo se pueda concentrar y pueda contarnos todo lo que conoce frente a este proyecto.

Puede continuar, señor Mauricio.

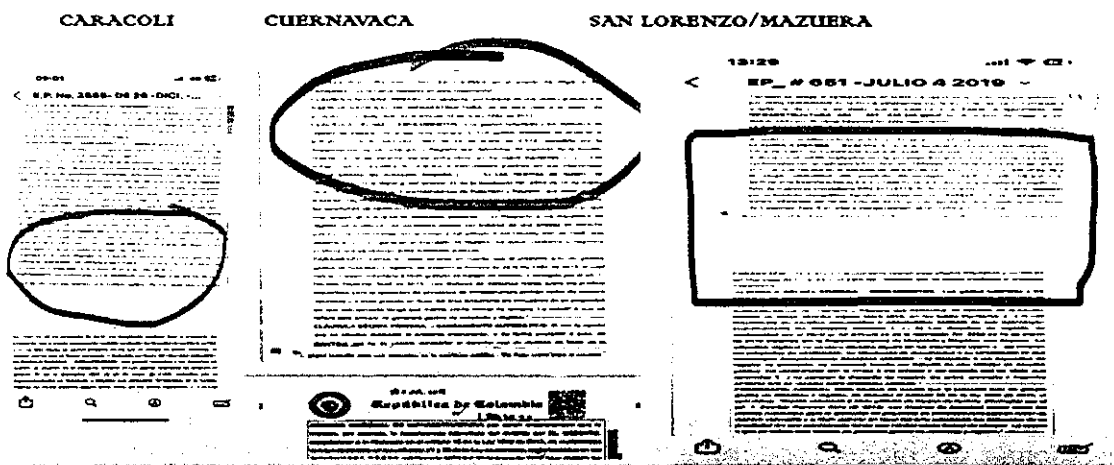
SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Qué pena, Presidente. Gracias, yo más que contarles, vengo hoy a mostrarles documentos y dejar la constancia para que de aquí en adelante no se alegue más que no sabíamos, que no estábamos enterados y que se sigan forzando interpretaciones innecesarias, porque lo que queremos es que haya carretera y, si seguimos con este jueguito de venir a decir tonterías, no va a haber carretera, y si la hay, se va a caer.

Estaba diciendo que ustedes, porque el Concejo es uno solo, aprobó la entrega con dos sobre dos pilares fundamentales en aporte, sea oneroso y basados en el artículo 36 de la Ley 1682, no en el 32. El 32 regula la entrega de los particulares a la nación. El 36 claramente regula la entrega de las entidades territoriales a la nación. Y en las escrituras de Chía a Accesos Norte, pasando por encima de lo que ustedes autorizaron en las tres escrituras, se hace entrega gratuita, que tal como lo confesó

hoy la doctora Luisa, se hizo un esfuerzo para torcer la Constitución y buscar un código. ¡No cabía código! Al ser el bien inalienable, no hay posibilidad de transferirlo y por eso no existe el código. Ese bien se queda en manos de Chía y, por ser además producto de una sesión obligatoria gratuita, ni siquiera ustedes, Concejales, que tienen la facultad por Ley No. 9 y Ley 388, de modificar el uso de los bienes de uso público, pueden tocar este. Por lo menos, esa es la sentencia vigente del magistrado Velilla del 2012, que dice que, por tener una destinación específica constitucional, no se le puede cambiar.

**ESCRITURAS DE CHIA A ACCENORTE :
GRATUITAS**



No había código y aquí los notarios de Chía que se prestaron para esto, hoy lo confesó la doctora Luisa, y los funcionarios de registro tendrán que responder disciplinaria y penalmente por haber violado esa limitación constitucional. No me la inventé yo, Fredy, está en la Constitución. Y por más de que usted trate de hacer una gran diferencia entre las cesiones obligatorias gratuitas, las cesiones adicionales y las cesiones voluntarias, Chía recibió un bien de uso público que quedó enmarcado con una protección constitucional que no permite ninguna otra posibilidad.

Dijo aquí el IDUVI hace un mes, y al final voy a defender la buena fe del IDUVI. Mire cómo es la vida. El artículo 36 no hacía obligatorio el avalúo. No, no es un problema de interpretación. Lean el artículo 36. Es obligatorio el avalúo. El artículo 36, por más risa que les dé a algunos funcionarios, hace obligatorio el avalúo, no se hizo avalúo y prohíbe expresamente la gratuidad. Ya vieron las tres escrituras donde se violó la Constitución y la ley con la gratuidad.

EXIGENCIA LEGAL ART 36 LEY 1682 VS ESCRITURAS PÚBLICAS

ARTICULO 36

Cesión de Inmuebles entre Entidades Públicas

Decreto Ley 1472 de 2017, Decreto Nacional 1081 de 2017

Disposición General

Los predios de propiedad de entidades públicas que se requieran para el desarrollo de proyectos de infraestructura deberán ser cedidos a la entidad responsable del proyecto, a título oneroso o como aporte de la respectiva entidad propietaria al proyecto de infraestructura de transporte.

Determinación del Valor

Para efectos de determinar el valor del inmueble, la entidad onerosa deberá contratar un avalúo con:

Entidades Autorizadas:

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
- La entidad que cumple sus funciones
- Peritos privados inscritos en las listas de propiedad raíz
- Asociaciones legalmente constituidas

I. Carácter Obligatorio

El avalúo que dichas entidades o personas encargadas tendrá carácter obligatorio para las partes.

II. Afectación del Bien

La cesión implicará la afectación del bien como bien de uso público.

III. Entrega Anticipada

La entrega anticipada del inmueble deberá realizarse una vez lo solicite la entidad responsable del proyecto de infraestructura de transporte.

Resumen

Puntos Clave del Artículo

Objetivo:

Facilitar la adjudicación de predios públicos para proyectos de infraestructura de transporte mediante un proceso regulado de cesión entre entidades estatales.

Modalidades:

La cesión puede ser a título oneroso (con pago) o como aporte de la entidad propietaria al proyecto.

Garantías:

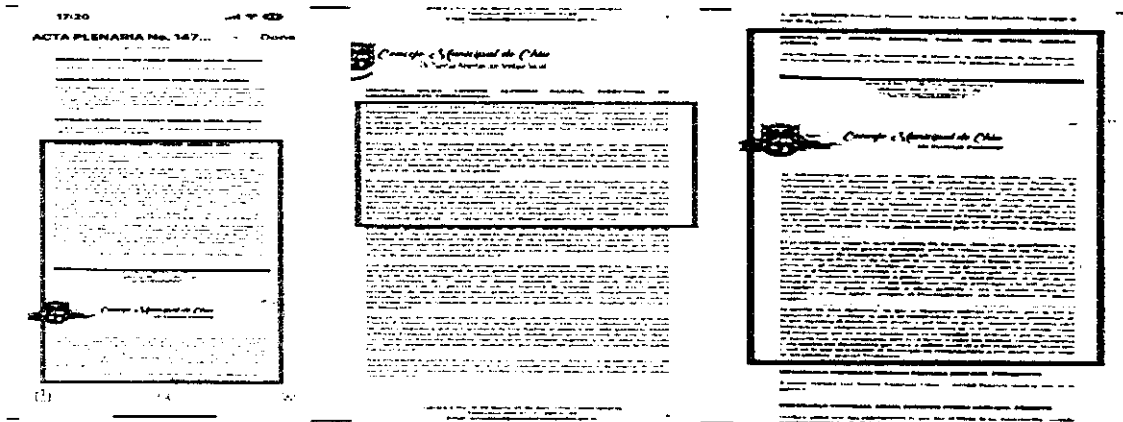
El avalúo obligatorio asegura transparencia y equidad en la determinación del valor del inmueble.

¿Por qué la doctora Luisa, a nombre del IDUVI, dijo lo que dijo hace un mes? ¿Por qué la ANI, de forma tramposa, como vamos a ver más adelante, convenció a la señora Nancy en el 19 con un concepto donde hace esa interpretación absurda? Entonces dirá alguien: “No, es que quién ha dicho que, ¿hay qué creele al señor Mustafá?” Hay bastante jurisprudencia. Pero si no le creen a la jurisprudencia y al loco de Mustafá, créanle a la ANI.

La ANI se tropezó en esta misma concesión en enero del 21 con una oficina jurídica de defensa de bienes poderosa en Bogotá y le pidieron o le exigieron que les entregara unos bienes igualiticos a estos de forma gratuita. Hicieron una cosa horrible.

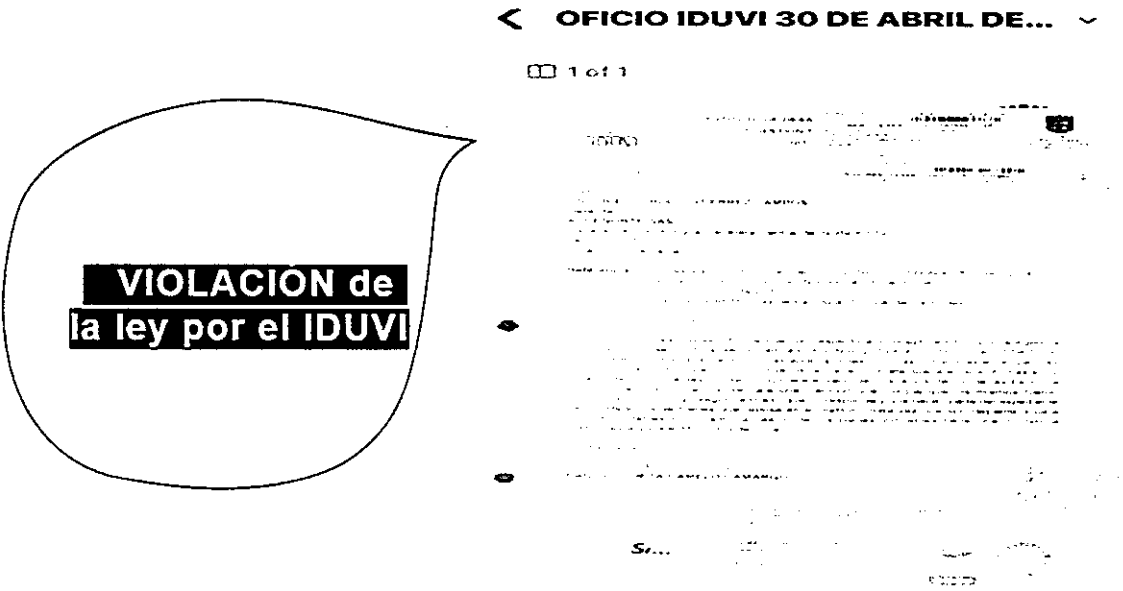
Bogotá no le dijo nada distinto a la ANI que lo que yo estoy diciendo acá: no se lo puede entregar. Es un bien inalienable, es un bien de uso público. Busque otra fórmula, no se lo puedo transferir. Se lo presto, me da algo a cambio y me lo devuelve al final, pero el bien será siempre de Bogotá. La ANI insistió un año y medio, ellos son medio faraones, perdieron la batalla y terminaron aceptando la tesis de Bogotá. ¿Por qué si aceptaron la tesis de Bogotá en la poderosa Bogotá? No vienen a donde los demás municipios a los que le han robado cientos de miles de metros... ¡robado! A mí me preocupa Chía y le devuelven el bien. Que, bajo amenazas y chantajes, y tengo muchos documentos, ahora nuestro uno, y mentiras disfrazadas de eufemismos jurídicos, sofismas, dirán otros, chantajearon a Chía para no llevarse, como consta en varias actas del Concejo, la carretera para Cajicá en un patrón de conducta ampliamente conocido.

Página 34 | 69



**COMPROMISO DE FUNCIONARIOS DE ALCALDIA CON
EL CONCEJO
VS ESCRITURAS PÚBLICAS**

El tema del Concejo es bien delicado. Yo, de pronto, además de viejo, me volví escandaloso. No entiendo por qué ustedes no se despelucan. Aquí vinieron en 10 oportunidades los funcionarios de la Administración del 18 y 19 a convencerlos a ustedes, quienes estaban en estas sillas, de lo que los iba a entregar no era gratuito. Ya vieron que en la escritura sí es gratuita, de que lo que se iba a entregar iba a ser con un avalúo previo, ya vieron que no hubo avalúo. También vinieron a convencerlos de que ese trazado no se conocía. ¡Ojo con eso! Chía está demandado por incumplir el convenio, pero en diciembre del 18 no le habían contado cuál era el trazado. Segunda lámina, la de la mitad. Y en la tercera, la entonces asesora jurídica, que hoy vuelve a hacerlo, se compromete solemnemente con ustedes a que la entrega va a ser en aporte. Ya vieron las escrituras, la entrega no fue en aporte.



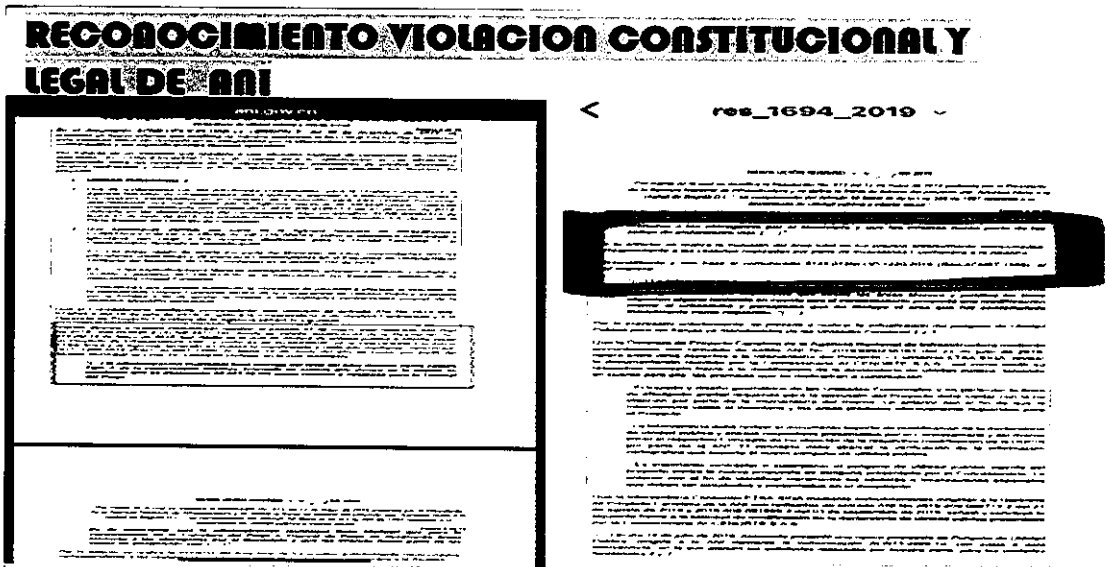
Esta es una carta que le dirige la señora Nancy Camelo el 30 de abril al flamante gerente de la concesión, que es el que manda en Chía para estos efectos. El Concejal Pablo dice que se perdió la autonomía municipal en manos de la ANI. No, no se perdió en manos de la ANI, Concejal, se perdió en manos de la concesión que le dice que tiene que escriturar de forma gratuita por encima de lo que dijo este Concejo y sin avalúo. Ella le contesta diciendo que le va a hacer caso, que no va a

incorporar el avalúo en la escritura, pero que lo tiene que mencionar porque, si no, habría un detrimento patrimonial, con lo cual reconoce que la entrega gratuita genera un detrimento patrimonial. Yo lamento profundamente que, en desarrollo de una falsa lealtad, esta funcionaria, como muchas otras, insista en defender un tema que es indefensible. Yo tengo la plena certeza de que ellas fueron engañadas.

Detrás de esta carta hay un documento de la ANI, con la venia de los visitantes de la ANI, que dice reconocer que son bienes producto de sesiones. O sea, no pueden alegar que será culpa de Chía, que Chía les escondió eso y que, a pesar de eso, se pueden entregar sin avalúo y de forma gratuita.

¿Qué pasó después de esta carta? No sé. Lo único que sé es que en la escritura ni siquiera se mencionó la existencia del avalúo; o sea, se terminó imponiendo la voluntad tramposa, ilegal y miserable del concesionario y de la ANI, porque es que el concesionario actúa a nombre del Estado colombiano, a nombre de ustedes, funcionarios de la ANI.

Esta es una de las cuatro resoluciones que produce la ANI para justificar eso. Aquí queda claro para la doctora Nancy Camelo que fue engañada. Ellos aceptan que saben que es un bien producto de una sesión obligatoria gratuita y hacen un calambur jurídico para decir lo que les acabo de mencionar: que se puede escriturar sin avalúo y de forma gratuita, contraviniendo lo que dice la Constitución y la ley.



Ojo que, además de la vinculación paramilitar del concesionario, aquí hay una muestra de que él, como buen paramilitar, está por encima de la ley ¿Nos quedamos sin carretera? No, la necesitamos, hay muchas alternativas, en lo que estamos haciendo aquí (yo sé que no les importa, Concejalas, pero por lo menos ayúdenme que a mi edad me queda difícil concentrarme con ustedes hablando duro) como lo dijo aquí ayer la señora de Yerbabuena, ya ustedes tienen la decisión de dejar que esto pase, párenle bolas, hoy, oficialmente en este recinto están recibiendo por primera vez de forma formal una denuncia documentada de los delitos que aquí se cometieron.

¿Qué buscamos con esto, señores de la ANI? Que se le devuelvan los bienes a Chía, no por capricho mío, sino porque eso es lo que dice la Constitución Política de Colombia, que se anule el contrato, que se anulen esas escrituras, que se indemnice a la ciudad, es que la ciudad entregó, según los avalúos que hizo la

administración Segura en diciembre de salida NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$90.000.000.000) según las declaraciones en el año 18 del señor Donoso, valen CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$150.000.000.000) declaraciones grabadas, que hemos tenido inmovilizados durante 10 años, lo mínimo es que nos indemnicen, en un país pobre como este nos lo tienen que devolver con las mejoras que ellos construyeron de mala fe encima, con todo lo que está construido, esa vía para respetar la disposición constitucional de bien de uso público derivado de sesiones obligatorias gratuitas tendría que volverse una vía local, en los estudios que hemos hecho, pero eso les corresponde más a ustedes, no hay nada que les niegue a ustedes la posibilidad de cambiar el régimen vial de Chía y volver las vías locales de 40 metros, con lo cual esta vía cabría dentro del régimen de vías locales, la vía ya está hecha en un 70% o 80% con la indemnización que estoy seguro vamos a obtener de la ANI el día que la alcaldía y ustedes decidan afrontar la verdad del engaño que nos hizo la ANI, mientras lo sigan protegiendo, nos la hacen más difícil, nosotros seguimos trabajando y lo vamos a conseguir, pero vamos por carretera destapada y nos demoramos 30 años, ustedes se montan en la autopista y en 2 años lo consiguen, con esa indemnización podemos terminar la carretera, va a quedar faltando algo, hay mil herramientas, mañana vamos a mirar cómo el secretario de Hacienda puede conseguir (si le deja de cobrar a los ricos los avalúos miserables que está haciendo y les cobra lo medianamente justo que nos cobran a los terrenales) puede recoger MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.000.000.000) más, ahí está la carretera, pero supongamos que esa plata se debe dedicar a otros temas de mayor prioridad social, valorización para estratos 5 y 6 para bienes de más de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (500.000.000) y ahí se termina la carretera, aquí está el ICCU, ellos se las ayuda a terminar. El IQU les puede decir porque el ICCU no esconde los papeles ¿Cuánto vale hacer 3 km en doble calzada? Con esto termino y muchas gracias, presidente, doble calzada que además respete el humedal y respete el canal de Proleche, como está en el POT concertado con la CAR ojo con eso, si vamos a lado y lado del canal ya tenemos permiso ambiental porque está concertado en el POT del 2.000 de la CAR y nos ahorramos esta discusión. ¿Cuál es el problema? Que el señor quiere atravesar el canal con un box culvert, lean noticias, la más reciente de hace una semana, un box culvert se colapsó en Villavicencio y destrozó media ciudad, ya vimos lo que pasó en la autopista en noviembre, esa es una trampa mortal, además de que los señores no la van a meter por VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$20.000.000.000) o TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000.000) con eso a los precios del ICCU se termina la carretera por el otro lado y aprovechemos que los señores de Mongibello y que los señores de Eskenazi tienen un avalúo de TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$30.000) para expropiarlos a TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$30.000) o para comprarles a TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$30.000) y terminan la carretera, es serio, concejal, ¿Por qué al loquito si lo pueden expropiar a CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$150.000) que es lo que dice el predial? Hagamos lo mismo con ellos y terminamos la carretera. Sí se puede hacer la carretera sin box culvert y sin trampas, sin mentiras. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, señor Mauricio Mustafa, por su intervención.
Hacemos el llamado al señor Iván Carrillo.

SEÑOR IVÁN CARRILLO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Iván Carrillo, soy investigador de la ONG Rural Urbana, doctora Luisa del IDUVI buenas noches, a los funcionarios del IDUVI que empezaron exponiendo, quería manifestarles lo siguiente porque como en todo hay que partir de los postulados de la buena fe, pero con todo lo que acontece alrededor de este tema tan complicado aquí en Chía - Cundinamarca, con la Troncal de los Andes y obviamente su super posición encima de lo que hoy en día, hay que decirlo así, los cuerpos de agua del complejo de humedales de Samaria y los andes.

Yo quería manifestarle que muy atento estuve escuchando y el acuerdo 160 es del 2019, no del 2017, es decir, muy posterior a la firma del convenio para que vayamos a ese punto y ojalá en la grabación lo tengan claro, porque si fue un hierro, como en todo, hay que aclararlo, pero en ese sentido es muy posterior a la firma del convenio y es muy importante hacerlo porque el primer acuerdo que facultó al alcalde es el 126 del 2017. Para que tengamos esa claridad.

El acuerdo 126 de 2017 otorgó las facultades para aportar los predios de propiedad del municipio que se requirieran para la carretera y con base en eso se firma el convenio 019 del 2017. Posteriormente, en febrero de 2019 se expide el acuerdo 155 de febrero de 2019, con el cual se modificó el acuerdo 126 y amplía la facultad no solo para los predios de propiedad del municipio de Chía, sino ojo a esto porque hay un mico interesante, mico al que hay que ponerle cuidado también, y de forma general a los que se requirieran para la carretera. La verdad no sé de dónde y por qué razón eso pasó, pero pasó y pretendieron subsanar en febrero de 2019 la gestión de adquisición de predios de particulares que no se había contemplado en el acuerdo del 2017, esa es una precisión y es importante tenerla, aquí yo tengo los acuerdos para que a bien puedan revisarlos porque los argumentos del IDUVI están equivocados y estarían faltando a la verdad.

Respecto a lo que dijo el concejal Castro, me pareció muy puntual y es muy cierto, el trazado tuvo que ser modificado en 2018 porque no se cumplía con el POT, ni siquiera con el acuerdo 100, actualmente suspendido, muy claro y muy conciso, ni más faltaba la exposición magistral que ha hecho el ciudadano Mauricio Mustafá, que realmente tiene todo el rigor de muchos años, teniendo claro el acompañamiento de este caso. A mí me preocupan varias cosas, una es saber y entender que la misma CAR aquí presente, algunos de sus funcionarios están aquí, tienen claro que efectivamente hay unos cuerpos de agua, así les dicen, que hay que proteger y sin embargo todavía se construyen tesis que el canal de Proleche es un simple canal de aguas lluvias porque obviamente piden conceptos a un sin número de personas, personajes que a lo largo del tiempo han venido como tratando de cumplirle esa tesis a ver si Accenorte se atreve a pasar por encima del humedal el Cerrito, que es uno de los brazos grandes del complejo humedales de los Andes. Aquí no hay que extenderse más, sino aquí hay un rigor claro, señores concejales, señores funcionarios de la CAR, en el cual no se puede pasar por encima de un cuerpo protegido por la misma CAR advertido, yo no entiendo en qué parte no se puede exigir y de verdad hacer valer la autonomía municipal, la estructura ecológica y defender a Chía por parte de quienes ejercen el control político acá, no de un concejal o dos sino todos al unísono, al entender que hay imprecisiones y que acá se viene a decir un sin número de situaciones, que en la intervención del mes pasado les mencionaba. Ustedes no se dan cuenta que el origen es que esto requiere un diagnóstico ambiental de alternativas en cualquiera de las instancias, hasta ahora que mencionaban eso, en un principio estaba hato grande, porque se decidió también que tenía que ser por acá a 4 km hasta poniéndole uno la caseta del peaje encima, porque ahí cerquita es que arranca la

unidad funcional tres, entonces, sean precisos y que la ignorancia supina o que aclaren puntualmente cuando hay errores, efectivamente, que se equivocaron de esa manera, de buena fe y no que estén con postulados diciendo falsedades en el buen sentir de la palabra. Se les agradece. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, don Iván, por su intervención. Continuamos con el señor Luis Enrique Martínez.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches para los presentes. Mi nombre es Luis Enrique Martínez, director de Enlace Noticias Chía Sabana Norte, la primera autoridad del periodismo en Cundinamarca. Saludos.

Hoy no lo saludo a usted, o sea, son igual de importantes, pero hoy saludo a los señores de la ANI, de la CAR y de la ANLA

Comenzamos, retrasos y demandas en la troncal de los Andes, una obra crucial para la movilidad de los municipios de la Sabana Norte y Sabana Centro se debate en medio de demandas y retrasos, mientras la economía del país, tanto local como internacional, se ve afectada por el costo de los retrasos que genera la salida hacia el oriente del país, de donde soy oriundo, mi norte de Santander, donde es golpeada por la economía de la frontera colombo-venezolana, se ve afectada por este tema y otros como la subida de los combustibles, peajes y el tema arancelario. Geopolíticamente no andamos muy bien y le sumamos el tema de movilidad.

Ahora bien, volviendo al ámbito aquí local, el estancamiento amenaza la calidad de vida y de competitividad de estos 11 municipios. Chía la puerta de entrada de la sabana, vive una disyuntiva complicada, busca posicionarse como modelo económico del país y del desarrollo urbano, pero está atrapada en medio de un cuello de botella que, en el quiz, que posibilidades tenemos y qué posibilidades existen de des embotellarla.

Honorable concejal Javier, tengo que sacar mis chaveteras porque soy contratista de la Policía Nacional y cuando esto va para Santa Rosa me dice el sargento, "Que hubo de mi pedido" le digo, "Señor, está en el cuello de botella de la autopista norte" ¿Qué puedo hacer? Mándemelo con anterioridad, tengo que exponer las charreteras porque para eso me educó mi papá. ¿Sí o no? Perfecto.

Está proyectada a doble calzada de 31 km, incluidos puentes vehiculares. Una obra prometedora, sin embargo, el estancamiento afecta la competitividad y la economía de los 11 municipios que les he mencionado y que aportan el 30% del PIB que es el producto interno bruto. En noviembre, las fuertes lluvias provocaron estragos a 4.000 niños atrapados, nada menos que los de la sociedad alta, de esos 4.000 niños, 2.300 alcanzaron a ser evacuados por desastres y riesgos y los otros en las instalaciones de los colegios, señores. Este hecho pone en evidencia la pobre gestión que se ha venido presentando desde el gobierno nacional y como el departamental y el local han sido afectados.

Yo me recorro todas las oficinas del municipio y me dicen que esto no es local, sino también departamental y del gobierno central. 1.500 tractomulas atraviesan el casco urbano de Chía, yo fui vendedor hace 3 años de agua, a los muleros para

tener los pies en el piso, porque si se cree uno eso de “la primera autoridad del periodismo” paila, generando caos vehicular, los debidos retrasos, es normal el redireccionamiento y acuñamiento de responsabilidades. ¿Y quiénes están involucrados? Ustedes, señores, la ANI, la ANLA, INVÍAS, la concesión Accenorte, Ministerio de Transporte, ¿Dónde está la gestión? Fue un gusto, señor presidente, estar aquí, un privilegio estar aquí en esta corporación. Gracias a todos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, don Luis Enrique. Continuamos con el señor Ricardo Rodríguez.

SEÑOR RICARDO RODRÍGUEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches, honorable mesa directiva, honorables concejales, funcionarios de la administración, representantes de la CAR, el ICCU, la ANI, la concesión, demás personas que nos acompañan en el recinto y personas que siguen en redes la sesión.

Recuento del señor Mauricio Mustafá a través de muchos años, es muy cierto y se tiene que reconocer de una vez que sí existe ese cuerpo de agua, durante varias visitas y varios dictámenes de diferentes entidades. Pero ¿Qué quiere decir este proyecto carretera de los Andes? ¿Es un tramo no más? Desde el cruce de la variante del Hardbody a la autopista 3.4 km y el resto del proyecto ¿Cómo se articula? Este es un solo tramo. Viene el otro tramo desde ese mismo punto, curva de la variante, Hardbody, hasta el rompoy donde empieza la avenida 15, avenida Chilacos, viene el otro punto, desde ese punto hasta Cota y de ahí continúa el proyecto de la mal denominada vía Chia - Girardot de la Gobernación a través de Devisab.

Igualmente tomamos otro punto ya en jurisdicción de Cota desde la variante para acceder al rin y el rompoy conectar Cota con suba. ¿Por qué digo todo esto? Aquí viene algo interesante, desde el acuerdo 17 del 2000 existen unos gráficos, una cartografía adjunta al acuerdo 017 que muy pocos presentan, donde está el trazado inicial de esa vía que es diferente al que existe hoy. Vale la pena que la oficina de planeación recupere y presente estas cartografías, cartografías impresas que vienen acompañadas del mismo texto y es un solo documento.

¿Qué tiene hoy esta vía? ¿Un perfil de cuántos metros? Supuestamente una vía tipo B3 de 30, 40 metros ¿Qué tiene hoy? doble calzada con dos carriles, 750 metros, el separador mínimo muy angosto, esta vía precisamente se trata del proyecto regional, debe ser un tipo B2 con doble calzada, tres carriles, separador amplio y ciclovías, cosa que no cumple. Igualmente vamos a arrancar desde la misma autopista norte tomando como punto de intersección. ¿Qué va a pasar si no está el intercambiador? ¿Cuánto vale este intercambiador? Sin esto, la vía no es funcional, terminado este trayecto de 3.4 km, ¿Qué pasa con la ampliación de ese punto a la rotonda de la avenida 15 de avenida Chilacos? No hay posibilidades de ampliación. ¿Y qué pasa con el proyecto a través de la gobernación de la ampliación de la vía Chía - Cota? Tampoco existe ¿Qué pasa con el proyecto de la ampliación de la variante Cota para acceder a Suba? ¿Qué pasa con este trayecto? Y aquí quiero hacer una claridad con el acuerdo 17 y con el acuerdo 100 del 2016. El acuerdo 100 del 2016 no está derogado, está suspendido, el proyecto de la vía Cota – Suba estaba planteado con estudios y diseños de doble calzada, con tres carriles en cada costado, con ciclovías, con separador y con toda la parte de infraestructura, iluminación, conceptos ambientales definidos, pero vaya sorpresa,

precisamente por no estar inscrito en el plan de ordenamiento de Cota, no fue viable este proyecto. Entonces debemos ser consecuentes para que no vaya a pasar lo mismo. Igualmente viene aquí otra cosa adicional que hace parte de ese trazado como uno solo, que es el decreto 369 con la carretera del cerro, vuelvo, insisto, no cumplen los perfiles, no hay un perfil homogéneo, sino son totalmente diferentes, creen que para solucionar un problema donde Chía es ajeno, que heredó esta problemática de carga de Bogotá y de municipios con vocación industrial, yo veo que no es viable. Debemos ser muy consecuentes y tratar de buscar todas las alternativas para saber si esta vía es viable o no es viable, el costo inicial CIENTO CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$114.000.000.000) o CIENTO QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$115.000.000.000) para los 3.4 km, hoy ¿Cuánto puede costar? Precisamente, ya que están los representantes, los cálculos nos pueden estar hablando de DOSCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$230.000.000.000) ¿Quién va a hacer estos aportes? Es una pregunta bien interesante.

Otro punto adicional es respecto a las sesiones, unas sesiones que se dieron sobre un supuesto trazado, si el trazado es diferente, ¿Qué pasa con esas sesiones?

Viene otro punto interesante que también debemos ser consecuentes y realistas ¿Qué pasa con las sesiones de estos grandes proyectos? Y aquí me hago una pregunta y especialmente quisiera que planeación la ampliara un poco más ¿Cuáles van a ser los desarrollos al lado y lado de este eje vial? Porque precisamente el señor Mauricio Mustafa lo decía con el POMCA, todos nos acordamos de la inundación que tuvo el municipio en el año 2010, que la carretera de la Universidad de La Sabana tuvo que ser realizada quiere decir que desde los mismos límites de Chía hasta los límites con Bogotá y sobre este corredor de la autopista Norte son zonas susceptibles de inundación, no es que nos vayan a salir con sorpresas, que se hace un trazado sobre esto nos van a seguir apareciendo torres de 14, 15 o 20 pisos o más. Seamos un poco realistas y para terminar quisiera, lástima que aquí no está la ANLA, pero ya es tiempo de que se presente cuál puede ser ese trazado definitivo. Pero si se va a continuar con el mismo perfil, creo que va a ser una vía que no va a tener la solución a lo que se está presentando.

Para terminar, señor presidente, hago otra acotación de lo que debe ser una infraestructura, una malla vial general regional con los planes de movilidad del departamento, con el plan de movilidad del municipio que no lo tiene, hasta ahora se está iniciando algo del plan departamental, nosotros tenemos un imán que es Bogotá y tenemos una ciudadela ya en curso que es Lagos de Torca con aproximadamente 450.000 nuevas personas que van a ingresar con 135.000 unidades de vivienda. Aquí también que están ustedes, señores representantes, ¿qué está pasando con la ampliación jurisdicción de Bogotá? ¿Qué está pasando con la avenida Boyacá? Y tenemos que mirar la infraestructura a futuro y en conjunto. ¿Cómo es posible que sobre la calle 200 que va a unir la avenida Alberto Lleras Camargo o la carrera séptima en Bogotá con la avenida Boyacá no se esté planteando el puente sobre la autopista norte? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos atrasados por lo menos 50 años en infraestructura vial y si estamos adelantados 50 años en cobro de peajes. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, don Ricardo, por su intervención. Continuamos con el señor Luis Alejandro Padilla.
Recordarle que tiene 5 minutos para su intervención.

SEÑOR LUIS ALEJANDRO PADILLA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Hola, buenas noches. Yo envié una presentación al área de sistemas. La verdad, qué pereza estar acá de nuevo con la misma presentación que ya he hecho en varias ocasiones, pero afortunadamente Mauricio Mustafá hizo una introducción que me permite saltarme rápidamente varios de estos asuntos, pero quiero resaltar, esta diapositiva del origen de la troncal, ya que acá se menciona, no sé, voy a hablar en términos coloquiales todo lo que nos tumbaron, porque la Troncal de los Andes tenía como propósito construir un corredor vial entre los dos corredores regionales e iba a tener un puente elevado sobre el río Bogotá, siete puentes peatonales, la construcción de dos glorietas, la generación de andenes, ciclorrutas en ambos sentidos de circulación a cada costado y los accesos a la salida sobre las vías nacionales y regionales, así como todas las acometidas de servicios públicos y demás.

Me voy a adelantar rápidamente. Aquí ya lo han mostrado, estas son lo que deberían ser los perfiles viales de las vías B3, ustedes pueden hacer el recorrido en campo y de nuevo en esta reunión de la ANLA, o sea, si quieren verifiquen este informe de reunión entre una funcionaria llamada Hilda Alfonso y algunos funcionarios de la ANLA, simplemente se decidió modificar totalmente lo que era la construcción de la vía, como debería ser, como estaba inicialmente mencionada, es decir, con ciclorrutas a cada costado, andenes, empadronamiento de árboles y demás, cosas que debería tener una vía nacional de tipo B3. Esto es lo que hablan respecto a la ciclorruta, lo dejo un segundo para que si quieren puedan tomar captura. Igual queda el documento acá.

¿Y entonces la Ciclorruta?

Respecto a la afectación generada a las comunidades del Área de influencia la Directora de Ordenamiento Territorial informa que si bien es cierto es un área definida en el POT como de expansión urbana, en la zona ya se tiene establecido 4 planes parciales que de acuerdo con la normatividad vigente en el municipio tardan entre 4 y 6 años para su etapa de construcción, de tal forma que la ciclo ruta propuesta para ser incluida en el licenciamiento puede ser ejecutada en una fase posterior del proyecto de concesión, pues está prevista para garantizar la movilidad peatonal de la población. Precisa que Chía es un Municipio Dormitorio de Bogotá y su desarrollo a futuro ya está planeado en 12.000 unidades residenciales nuevas para lo cual está proyectados los aislamientos y la construcción urbanística que incluye vías, servicios, paisaje y articulación con la Troncal de los Andes.

Y literal en una reunión a puerta cerrada acabaron cicloruta, glorietas y todo lo que debería tener la Troncal de los Andes, hago de nuevo la presentación porque hace casi un mes que fue el control político a la tronca de los Andes, la concejal Natalia Gil, transmitió, retransmitió estas preguntas y no fueron contestadas inicialmente por el grupo de la administración. Entonces yo esperaría que tal vez la CAR o cualquiera de los invitados respondiera en qué momento es legal hacer esto ¿En qué momento en una reunión se cambia totalmente el trazado de la troncal como la que estaba proyectada y como lo que está terminando? No le respondieron eso a la concejal Natalia Gil, hoy no está presente, pero ella hizo la pregunta la vez pasada porque precisamente, como ya he mencionado, quienes

hemos seguido paso a paso el desarrollo del tema de la Troncal de los Andes, sabemos que la razón acompaña a Mauricio Mustafá, quien ha hecho una serie de denuncias que afortunadamente hoy no quedaron solamente en el verbo, sino que ya se materializan en una presentación que espero ustedes acopien y hagan uso de ella. Pero entonces la pregunta puntual o lo que quiero complementar en esta intervención que estoy haciendo es este asunto de la denuncia a la funcionaria Hilda Alfonso y a los funcionarios de la ANLA que se reunieron, lo demás ya fue bastante completamente dicho por Mauricio Mustafá, yo pediría que tomaran en cuenta las preguntas realmente que hacemos desde la ciudadanía porque venimos una y otra vez a plantear las situaciones y no se responden las preguntas. Esta es una pregunta bastante concisa ¿Qué pasó con las cicloruta? y ¿Qué pasó con las glorietas? ¿Qué pasó con los andenes y con el empadronamiento? muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por la intervención, de esta manera finalizamos la intervención de la comunidad. Ahora continuaríamos con nuestros invitados. ¿Quién desea intervenir de las entidades que hacen presencia de la ANI?

La invito a que nos acompañen ahí en la mesa principal o si quiere acá en el atril. Bienvenida, con eso podemos dirigirnos a las personas que nos acompañan hoy acá en la sesión.

SEÑORA DIANA GUTIÉRREZ GERENTE DE PROYECTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Buenas noches para todos. Yo soy Diana Gutiérrez, gerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura a cargo del proyecto Accesos Norte a la ciudad de Bogotá. Mi presentación es muy corta, creo que los funcionarios del IDUVI han dado la información completa tal como se tiene aquí, quiero hacer como énfasis en la forma de contratación de la agencia. La agencia contrata un concesionario para que sea él que diseñe y realice, ejecute el proyecto, este específicamente una IP, una iniciativa privada que fue elaborada por el concesionario, por un privado y fue llevado a licitación y fue él quien planteó los diseños. La agencia contrata, evalúa la oferta que presenta el privado y va a un proceso licitatorio donde se puede presentar cualquiera. En este caso, el originador, el privado, es el mismo a quien se le adjudica la licitación y se contrata para ejecutar el proyecto.

Estos contratos de concesión son unos contratos a base de riesgos donde la ANI asigna unos riesgos en el contrato y es el concesionario quien asume las responsabilidades. Desafortunadamente hoy aquí no nos acompaña el concesionario por eso la información que nosotros manejamos y es la respuesta que dimos a la solicitud del IDUVI y fue lo que ellos en parte de su exposición plantearon, para el seguimiento a este tipo de contratos la ANI contrata una interventoría integral quien es quien hace la supervisión del contrato y quien tiene esa obligación de seguimiento y supervisión, escuché atentamente las observaciones del señor Mustafá, No voy a entrar a discusiones ni a contradecirlas porque no es el lugar ni la instancia en que tienen que hacerse. Creo que estas acusaciones si son demasiado graves y yo creo que él tiene todo el conocimiento jurídico y llevar a feliz término todas estas denuncias ante la autoridad que corresponda, nosotros como agencia tenemos una responsabilidad de estado y no estamos para taparle las faltas a nadie, tenemos una responsabilidad social y jurídica que tenemos que ejercer dentro de la el seguimiento que se ejerce a los contratos de concesión, por eso digo, es la autoridad ambiental quien tiene que definir si se aprueba o no se aprueba el trazado, es la autoridad ambiental quien

debe definir si el concesionario ha cumplido o no ha cumplido con su riesgo, con su responsabilidad ante el contrato de concesión. Derivado de eso, existe el contrato de concesión y tiene diferentes apartes, secciones que nos da a nosotros herramientas una vez sucedan las cosas, en el momento el concesionario está en un proceso de modificación exigido por la autoridad Nacional de Licencias Ambientales, está dentro de un trámite de modificación de licencia ambiental y debe ser la ANLA quien nos diga a nosotros si está o no está bien el trabajo que el concesionario hizo, si no está bien lo que él está haciendo, él tendrá unas obligaciones y unos temas que cumplir pero en este momento nosotros no somos la autoridad ambiental, no podemos pronunciarnos por eso es bastante corta mi intervención con el compromiso que nosotros siempre estaremos atentos al seguimiento del contrato, prestos aquí a las invitaciones que nos hagan, abiertos a contestar desde nuestra competencia lo que podemos asumir como responsabilidad. Buenas noches.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora, a la gerente, si me lo permite.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí señor, concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente, es que dentro de ese compromiso social que refiere usted, quisiera saber cuáles fueron las causas lícitas y la motivación para demandar al municipio de Chía por una suma superior a los DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$12.000.000.000) dentro de este compromiso social que tienen ustedes con nuestro municipio, es tan amable. Muchas gracias.

SEÑORA DIANA GUTIÉRREZ GERENTE DE PROYECTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Claro, señor concejal. El en el 2019 se suscribe el convenio entre la ANI y el municipio de Chía para participar. El municipio de Chía en este convenio realiza la participación con el aporte de 40 predios, con una fecha límite y definida por las partes para la entrega de los predios, que terminado ese plazo no hubo cumplimiento por parte del municipio y jurídicamente esto afecta a la agencia y desde la defensa de la Agencia Nacional de Infraestructura se toma esta falta o este incumplimiento por parte de la alcaldía porque esto generó un tema económico frente al contrato de concesión, digamos que desde el punto de vista general esta es la información que puedo darles ya que no soy la abogada que lleva el proyecto, entonces no podría decirles nada más, que pena, presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias ¿Por qué detrimento si el 100% de los recursos lo tenía que aportar el concesionario para el proyecto?

SEÑORA DIANA GUTIÉRREZ GERENTE DE PROYECTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sí, la afectación al contrato efectivamente, por eso si ustedes necesitan información más profunda de este tema, con mucho gusto podemos enviar la información detallada del proceso para que desde donde se pueda tener la información en defensa la agencia estaría en disposición de enviarla con mayor claridad y de la persona realmente delegada de la agencia que tenga este conocimiento profundo para no caer en contradicciones.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias a la doctora Diana por su acompañamiento el día de hoy. De la CAR o del ICCU ¿Alguien desea intervenir?

SEÑORA NATALIA DAZA CUERVO, DIRECTORA OPERATIVA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CAR.

Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Natalia Daza Cuervo, directora operativa técnica de la Dirección Regional Sabana Centro de la CAR.

A la mesa directiva, un cordial saludo, honorables concejales, a las personas de la administración municipal, a los asistentes y a quienes nos ven desde la redes sociales, reciban un cordial saludo de nuestro director Alfred Ballesteros y del director regional, el ingeniero Brian Guillermo Martínez, que por otros compromisos institucionales no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero han delegado a otros funcionarios la asistencia a esta invitación que nos ha realizado el honorable Concejo Municipal para todo lo relacionado con el tema de la construcción troncal de los Andes. tengan en cuenta y como es el conocimiento de todos que esta troncal al ser una vía o un proyecto del orden nacional como autoridad ambiental, quien rige o quien lidera todos los temas de los trámites que se van a adelantar en el marco de licenciamiento es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. No obstante, nosotros como autoridad ambiental de la jurisdicción Sabana Centro, tenemos unas competencias que nos confiere el decreto 1076 en donde debemos dar un concepto en donde debemos evaluar los impactos que se puedan tener sobre los recursos naturales en el sitio donde se vaya a desarrollar el proyecto. Más allá de lo que ya se ha dicho acá en la invitación, en el marco de esta jornada, es contarles lo que hemos venido haciendo como autoridad ambiental de la jurisdicción Sabana Centro, teniendo en cuenta que la sociedad ACCENORTE, que es la beneficiaria de la licencia ambiental que está desde el 2018 a través de la ANLA y que está actualmente en un proceso de evaluación para su modificación, presentó ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el estudio o el nuevo trazado para la modificación de esta licencia ambiental, entonces, en el marco de este estudio de impacto ambiental, nosotros como regional hemos solicitado a la dirección de evaluación, seguimiento y control ambiental, que es una dependencia de la sede CAR Bogotá, adelantar las evaluaciones correspondientes de este trazado en el marco del estudio de impacto ambiental para que se emita el concepto correspondiente sobre el aprovechamiento

de los recursos naturales. Al respecto, nosotros como corporación prestamos un acompañamiento el día 27 de marzo de 2025 a la ANLA, quienes realizaron la visita de evaluación técnica preliminar al nuevo trazado que ha presentado ACCENORTE para este proyecto. Asimismo, el día 10 de abril del año 2025 se participó en la reunión que lideró la ANLA para el requerimiento de información adicional que en el marco del proceso de evaluación debe presentar ACCENORTE para poder continuar con la evaluación de la modificación de la licencia ambiental y la corporación ha emitido un pronunciamiento preliminar a través de un comunicado del 6 de mayo de 2025, donde se emitieron unas orientaciones de la información técnica que pudo evaluar previamente conforme a la primera documentación radicada en el mes de enero de este año por el ANLA en el marco del estudio preliminar de estudio de impacto ambiental y en este concepto se evaluaron o se realizó una identificación inicialmente de las áreas protegidas que se pueden ver afectadas, las áreas de importancia ambiental, los ecosistemas estratégicos y demás. No obstante, y teniendo en cuenta que hubo reunión de requerimientos adicionales de información, se debe tener en cuenta que ACCENORTE presentó esta información el día 10 de junio de 2025 y fue allegada este mismo día a la Corporación Autónoma para su evaluación o para tenerla en cuenta dentro del pronunciamiento que se va a emitir en el marco de la evaluación de los impactos a los recursos naturales que se pueden dar y por tanto estamos próximos como corporación a emitir el concepto ambiental que como tal la ANLA tome como concepto base, vinculante o no, pero sí base para su evaluación, estudio y decisión sobre la modificación que se pueda llevar a cabo en el marco de esta licencia ambiental conforme al trazado que ha presentado ACCENORTE, ese concepto que nosotros emitamos, digamos que va a tener en cuenta la identificación de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, la afectación de los recursos naturales que se puedan dar en el marco del nuevo trazado, intervenga o no la zona que es debate de considerarse humedal, las áreas de importancia ambiental según la zonificación del POMCA y esto a su vez a través de las determinantes ambientales y los posibles conflictos que puedan a ver en caso de que llegue a haber superposición en zonas de reserva forestal, protectora, productora y demás. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias a la señorita Natalia Daza por acompañarnos y por atender esta invitación el día de hoy. Del ICCU, ¿Alguien desea intervenir?

SEÑOR GUSTAVO PARDO, MIEMBRO DEL ICCU

Buenas noches para los Honorables Concejales, también para todas las personas que nos acompañan de parte de la administración municipal, también de la comunidad y demás representantes de las diferentes entidades. Por parte de nosotros como ICU, como de la Gobernación de Cundinamarca, pues queremos manifestarles que también hemos venido pues adelantando como ese seguimiento. Hemos hecho mesas de trabajo con la ANI, donde efectivamente a través de la gerencia de proyectos nos han informado los avances que se han venido adelantando. Son temas que efectivamente por parte de la Gobernación están muy atentos y muy pendientes, pero como siempre se ha venido manifestando durante el transcurso de la tarde, pues estamos a la espera de lo que la ANLA en su momento lo nos informe. Entonces, por parte de nosotros como ICCU seguiremos ahí muy atentos y cualquier inquietud u observación que se tenga con respecto a los demás temas del departamento, pues estaríamos ahí muy presentes, pero aquí de la mano de la arquitecta Yesenia como directora de la entidad, pues estamos muy prestos y donde hemos venido acompañando a la ANI en este proceso.

Muchísimas gracias para todos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias a usted, don Gustavo Pardo por acompañarnos y pues dar desde sus labores, desde las entidades que representan, pues darnos la información que a la final toda está en espera entonces de lo que establezca la ANLA, que no hizo presencia, y quedamos, se puede decir, que en la misma, porque hace algunos meses, y es más, hace más de un año en su momento la Corporación Concejo Municipal y yo en lo personal decía que cómo era posible no conocer nada sobre este proyecto y criticamos la administración, porque no tenía información y hoy, año y medio después, seguimos en la misma. Si no es porque de pronto don Mauricio Mustafá y algunos ciudadanos nos cuentan, nos informan, ya que conocen esta lucha que llevan durante tantos años, pues lamentablemente no conoceríamos absolutamente nada, porque pensamos como concejales que haciendo esta sesión donde íbamos a invitar a todos los que han estado inmersos en estos procesos íbamos a encontrar unas fechas, un tiempo, saber si verdaderamente esa obra se hace o no se hace.

Pero bueno, vemos que seguiremos en la espera de lo que establezcan allá las autoridades competentes con respecto a ese nuevo trazado, si es posible, si de pronto se atiende la solicitud de ciudadanos como el señor Mauricio Mustafá o qué va a pasar y también en todo ese tipo de denuncias, que sé que ya existen para saber qué pasó con esas sesiones, para saber y ver, quién falló en su momento, quién por falta de planeación es el culpable de estos retrasos. Porque es claro que proyectos como estos se deben finalizar, pero lastimosamente pasa el tiempo y nadie sabe nada. Entonces, no sé, Honorables concejales ¿Qué más podremos hacer? Pienso, que hemos tratado de acudir en otras instancias, por eso se invitaron a los diputados del departamento, por eso invitaron a los representantes de cámara, por eso invitaron a otros actores a ver si desde allá podemos hacer algo, pero lamentablemente pues no acuden y el compromiso con nuestro territorio pues es prácticamente nulo y de esa manera pues es difícil. Muchas personas, la misma ciudadanía nos exige a nosotros que qué pasó con esa vía, que cómo, que para cuándo y nosotros en realidad no sabemos; ya qué decir porque pensamos que en este tipo de sesiones íbamos a encontrar esas respuestas, pero lamentablemente pues no es así.

Entonces, Honorables concejales, voy a dar el uso de la palabra a ustedes por si desean intervenir y luego daríamos el uso de la palabra a la administración; se encuentran en uso de la palabra Honorables concejales; Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente. Pues, tengo la misma sensación que usted Presidente. Agradezco, como lo decía en algún momento respecto de la Administración Municipal y sus funcionarios, respeto o admiro de alguna manera ese ánimo de lealtad para con la entidad de la gerente de la ANI, como lo mismo con la administración. Pero, el hecho de darnos palmaditas y felicitarnos entre entidades y diciendo que está completísima la información y que vamos divinamente, que estamos en el país de Alicia, creo que eso no va a mejorar, ni va a solucionar, ni va a terminar los proyectos. Claramente no vamos bien.

Ahora, quisiera que la gerente de proyectos de la ANI, es que yo entendía que no fue una licitación, fue abreviado, porque era una APP sin recursos, sin aporte de recursos ¿no? Pero, yo creo que, después de todo lo que se ha dicho hoy, lo que hemos visto, además las distintas posturas, yo de manera muy respetuosa. Por ejemplo, con el doctor Pardo de ICCU, pues pudo no haber venido. Su aporte tampoco fue mayor cosa en su intervención. Lo que usted está diciendo Presidente, lo comparto plenamente, siente uno que no pasó nada desde quienes son realmente actores o protagonistas de esto, más allá de las la exposición que hizo Alejandro Padilla y el señor Mauricio Mustafá para poder obtener información precisa respecto de lo que ha pasado y por qué no hay carretera, pero de quienes realmente están empezando por el mismo acceso al norte, quien fue invitado y al igual que en el control político de la comisión sexta de Cámara de Representantes tampoco asistió. No pasa nada.

Yo insisto y esta vez, si me toca por escrito Presidente, lo haré. Pero apenas se apruebe esta acta, le pido de manera formal que en los términos del artículo 119 de nuestro reglamento interno, el acta del control político de hace un año, el acta del control político anterior, de hace un mes y el acta del control político de hoy se pone en conocimiento en nombre del Concejo Municipal de Procuraduría General de la Nación, de Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación, como Concejo Municipal, como Corporación, que sean ellos los que determinen si hay algo que investigar, si hay que abrir investigaciones, si hay lugar a sancionar o si todo está divinamente y también viene a dar palmaditas en el hombro. En el entendido de cuáles son nuestras capacidades. Mire, reitero, ejemplo, Accesos Norte, ni siquiera fue al control político en la Cámara de Representantes. Ahora ¿qué será? un nimio e insignificante Concejo de una ciudad intermedia como Chía y ni hay que hablar cada uno de nosotros de manera individual, unos pelafustanes sentados acá.

Muy bien, Luis Enrique; de verdad que molesta, molesta profundamente, las presentaciones que hemos tenido la sesión anterior y esta, con gráficas que muestran y sobreponen los trazados que ha habido a lo largo del tiempo, creo que son bastante dicientes. Y para efectos de los que escriben, que me escribió alguien, un amigo muy querido a quien saludo, que además hay que plantear y buscar soluciones. La primera solución, la planteo yo desde hace varios meses y es que es deber de la Administración Municipal entrar a la defensa del territorio y de la ordenación del territorio. Aquí no puede venir ni la ANI, ni el concesionario, mucho menos a imponernos qué hacer con nuestro territorio. Pero, además, fíjense que hoy había una propuesta de trazado en la presentación del señor Mustafá; se puede concertar el desarrollo con el medio ambiente y con la sostenibilidad. No tenemos por qué entrar a tener que escoger entre uno y otro. ¿Qué tal yo solo sin tener que escoger? Dijo "No, entonces yo me pongo a escoger y no tengo la necesidad." ¿Por qué ese masoquismo? ¿Por qué nos queremos clavar el cuchillo nosotros mismos como ente territorial? Si tenemos el sustento constitucional, legal y jurisprudencial para garantizar nuestra soberanía del territorio, para garantizar nuestra autonomía e independencia en materia de ordenamiento territorial. Pero, creo que después de lo que usted dijo Presidente Fuentes, no hay mucho que decir, se sabía. De todas maneras, lo triste es que se sabía, la crónica macondiana de la carretera de los Andes.

No pasa nada y hoy sabíamos que no iba a pasar nada. Pero, uno siempre guarda esa ilusión de que de pronto vaya a haber algo, que de pronto llegue la ANI y diga:

"¿Saben qué? Vamos a tener realmente ese compromiso social y no por la demanda de los DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/ CTE. (\$12.000.000.000 millones, sino realmente vamos a provocar una concertación con los distintos

actores y vamos a lograr que el trazado se haga por donde se deba hacer, donde la ciudadanía, el Municipio de Chía, la Administración Municipal y los distintos actores puedan tener voz y voto a la hora de tomar esas decisiones.”

Pero no llegar simplemente a la imposición y a esas curiosas socializaciones que no son otra cosa que notificaciones para los demás. Esta es la ley, esa posición dominante, entrar a demostrar que yo puedo más que todos ustedes y de pronto sí lo pueden hacer, hay oportunidades en las que se van a encontrar seguramente con personas quijotescas como el señor Mustafá que se da esas peleas, pero de pronto nos cansamos y así como ese 31 de marzo del 2022, ingeniero Julián, que logramos hacer una marcha en torno de la exigencia de la tarifa diferencial del peaje para los habitantes del Municipio de Chía y logramos de manera pacífica y cumpliendo con toda la normativa hacer una protesta que llegó a sentirse hasta Cajicá, Zipaquirá y Bogotá con la congestión que nuestra protesta generó, sin nunca parar, sin nunca infringir una sola norma. De pronto nos cansamos y ejercemos nuestros derechos reales a la protesta, hacer una protesta y convocarla no es fácil. Todo el tiempo hay cantos de sirena de protestas, pero un tema como este, donde además se nos trasladó la responsabilidad al territorio de tener que recibir una faja, como es esta carretera de los Andes, una franja de retiro que de todas maneras nos la metieron al pueblo por no consultar al municipio.

Esto no tenía por qué pasar por ahí, tenía que ser seguramente entre los límites entre Chía y Cota, pero ¿Por qué tendría que entrar el transporte pesado hasta el municipio?

Presidente, muchas gracias y de manera formal, que una vez queda aprobada el acta del día de hoy le corran en traslado de la misma a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía en nombre del Concejo Municipal de Chía.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DÁRIO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo; Concejales se encuentran en el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DÁRIO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Marcela Pedraza.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, un saludo a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a las personas que nos acompañan el día de hoy en el recinto de forma presencial, los representantes de la administración, de las diferentes entidades que se hacen presentes hoy acá en el Concejo y las personas que nos siguen por redes sociales.

La verdad, comparto el sentimiento de pronto querer lograr algo más con los controles políticos. Comprendo hasta dónde llega la administración jurídicamente

y tal vez a veces queremos esperar mejores respuestas, de pronto, por las entidades que nos acompañan. Sin embargo, también entiendo que no somos competentes para hacerles control político, pero sí considero que necesitamos un espacio donde podamos ser más claros con la comunidad, porque como concejales nos buscan seguido para decirnos la necesidad de que exista y se materialice esta vía. Una vía que prometía desembotellar un poco el municipio, pero una vía que se ha visto frustrada por muchos problemas, como, por ejemplo, el vencimiento del convenio interadministrativo y muchas más razones jurídicas que realmente nos detienen.

Si quisiéramos, de pronto que pudiéramos, no sé Presidente, no terminar el control político, sino tal vez suspenderlo, donde nos pudieran las entidades que se hacen presentes, tal vez darnos una respuesta a lo que hoy se les pregunta, que tal vez también no estaban preparados, donde pudiésemos tener un panorama más cercano a la realidad, porque como lo decíamos en el anterior control político, muchas decisiones que se han tomado, sobre todo ya en la proyección y ejecución de esta vía, la administración no decía aún no tener conocimiento. Por eso, yo quisiera solicitarles que hoy no se terminara este control, se aplazaran y que se tomaran tal vez como derecho de petición las preguntas que se hicieron para que podamos tener unas respuestas más claras o puntuales, porque se comprende que también puede llegar a ser irresponsable venir a hablar por hablar o decir situaciones que no se conocen claramente en el momento que se realizan las preguntas, dejo esta constancia de que como concejal del municipio sí me siento muy preocupada por saber qué se va a lograr con esto, porque existe una demanda ya en este momento por DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$12.000.000.000) en la que tenemos mucho que perder y presupuesto que también serviría para inversiones en otras proyecciones viales o en otros espacios del municipio.

Agradezco mucho el espacio para hablar Presidente, y quedo pendiente de la decisión que se tome.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DÁRIO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Concejal Marcela Pedraza. Concejal Felipe Galvis, tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Gracias Presidente, con un cordial saludo para usted, su mesa directiva, a los Honorables concejales y todas las personas que nos acompañan hoy y nos han venido acompañando en este control político de la carretera de los Andes. Mire, Presidente, que los acuerdos son normas de carácter obligatorio expedidas por los concejos municipales y que se constituyen de cierta forma en actos administrativos de alcance general para el municipio. Dice la norma, que su cumplimiento es imperativo tanto para los particulares, como en especial para la administración, las autoridades y los funcionarios municipales ¿Y por qué digo esto Presidente? Porque debo reconocer y disculparme que las personas que hoy están acá, que han venido a más o menos tres, cuatro controles políticos que hemos tenido en lo que llevamos nosotros ocupando la curul. Y, es que hasta hoy logro comprender muchas de las cosas que no tenía conocimiento y que generaban mucha duda.

Muchas gracias al doctor Mustafá por esa exposición tan completa. Pero, una de las cosas que él manifiesta y es lo que me deja más preocupado, es lo relacionado con el acuerdo 126 del 2017, modificado por los acuerdos 155 y 160 del 2019. ¿Y por qué? Si se ponen a analizar señores concejales, estos tres acuerdos en toda la parte considerativa no deja mencionar que los predios de las entidades públicas que se requieren para el desarrollo de proyectos de infraestructura deberán ser cedidos a la entidad responsable de proyecto a título oneroso o como parte de la respectiva entidad. Eso lo había venido explicando el doctor Mustafá desde el primer día del control político y qué pena, me da vergüenza reconocerlo, pero hasta el día de hoy lo estoy entendiendo. Mire, que enseguida de este párrafo dice que para efectos de determinada el valor del inmueble, es decir, está casi que certificando que va a ser de manera onerosa, dice que, para efectos de determinar el valor del inmueble, la entidad cesionaria deberá contratar un avalúo con el IGAC y este tendrá carácter obligatorio para las partes. Si no estoy mal, esto nunca se presentó, ya que no se entregaron o se cedieron estos predios de forma onerosa.

Quisiera saber, según lo que acabo de manifestar y lo que manifestó obviamente en repetidas ocasiones el doctor Mustafá y aprovechando que están hoy los citados e invitados, quisiera saber. Sobre todos los procesos que hoy cursan contra la Administración Municipal con referencia a este problema de la carretera de los Andes; si se ha denunciado alguna responsabilidad disciplinaria del alcalde o de los funcionarios responsables; si se ha generado una acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución y desarrollada por la ley 393 del 1997. Ya que es obvio, que este proyecto de acuerdo no se ha cumplido, por lo que acabo de mencionar.

Quisiera saber si existe una acción de cumplimiento y si nosotros concejales como corporación la podemos entablar, también, si existe una responsabilidad fiscal y en tal caso si hay denuncias de pérdida de investidura por la aprobación o por todo este problema jurídico que lleva suscrito a través de estos procesos de adquisición de predios para la construcción de la carretera de los Andes.

Esa es mi intervención por el momento señor Presidente. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DÁRIO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Concejal Felipe. Concejales..., Concejal Andrés Vela, tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente. Yo sí considero, que al lugar lo que han manifestado mis tres compañeros, no es un tema fácil de comprender ni en una, ni en dos, diría yo que ni en tres sesiones, pero aunado a lo que han manifestado ellos y como bien lo mencionaba el Concejal Galvis, a mí también me genera mucha inquietud lo que sucede con ese acuerdo 126 del 17 de octubre del 2017, máxime, cuando esas apreciaciones, Concejal Galvis, quedaron expresamente mencionadas en el considerando número 28 del convenio, donde se indicó de manera expresa y abro comillas

“...que en expresa aplicación de la normatividad citada El 17 de octubre del 2017, el Concejo Municipal de Chia expidió el Acuerdo Municipal No. 126, por medio del cual se autoriza alcalde para transferir a título de aporte a nombre

de la ANI y los predios requeridos para la construcción de la carretera de los Andes.”

Y, en la cláusula segunda del convenio se dispuso que el Municipio de Chía, abro comillas:

“...cederá a la Agencia Nacional de Infraestructura, las franjas de terreno de su propiedad debidamente autorizadas por el Concejo Municipal mediante acuerdo número 126 del 2017, con el fin de llevar a cabo las actividades de construcción, operación y mantenimiento de una de las vías de dos calzadas, con dos carriles cada una denominada Carretera de los Andes, que conecten el Municipio de Chía en el sector denominado “El Humero” con la autopista norte de la ciudad de Bogotá. Ello, en virtud del convenio interadministrativo número 019 del 2017, la Alcaldía Municipal de Chía expidió el Decreto 12 del 2019, por el cual anunció el proyecto denominado adquisición de predios para la construcción de la carretera de los Andes y se dictan otras disposiciones, el cual además de anunciar el proyecto y la descripción del mismo, estableció la delimitación preliminar de las zonas requeridas para adelantar la unidad funcional número tres de conformidad con las fichas prediales elaboradas por el concesionario.”

Esta, es una información que me entregó a mí directamente la ANI y ahora veo el contraste o la relación que tiene con lo que mencionaba el ciudadano Mauricio Mustafa, donde ha dejado sentada la discusión en torno a la cesión, si era a título gratuito, oneroso y ello implica varias situaciones. Yo ya he solicitado, incluso el señor gerente del IDUVI me allegó los informes que en su momento solicitó el Concejal Camilo Hernández, donde los podemos, incluso, compartir para que los demás concejales los puedan tener. Pero, sí deja esa sensación, más aún cuando uno puede evidenciar en esa presentación, concejales; del señor Mauricio Mustafá, específicamente en la página 30 de esa presentación, donde allí se muestran cuatro diapositivas y en una de ellas está la exposición de la hoy jefe jurídica Luz Aurora Tobar Espinoza, donde manifiesta a esta Corporación, esto es información legalmente obtenida; que en efecto debía cumplirse con el artículo 36 de la Ley 1682 del 2013, hoy vigente.

Eso a mí realmente me parece sumamente grave, porque entiendo con las respuestas que se han venido suministrando por parte de la administración, que en efecto eso no existe y como lo decía el Concejal Felipe Galvis, es indudablemente necesario que eh haya una investigación realmente exhaustiva, como lo mencionaba el Concejal Pablo Andrés, por esta información que estamos hoy o seguramente se ha venido presentando hace muchísimo tiempo, pero al igual; debo ser sincero y transparente, esta presentación y esta contrastación de la información aunado a la información que hemos venido solicitando, digo que hemos venido solicitando, porque también hay una información que se ha llegado por parte de del Representante Diego Caicedo y entonces uno empieza a contrastar las diferentes respuestas que entrega la ANI, la ANLA e incluso la CAR y allí es donde uno puede empezar, de pronto, a mirar la trazabilidad o como se dice en derecho penal, acá digo, como dice de pronto algún compañero “presuntamente” ese *iter criminis* en derecho penal, para poder identificar realmente lo que está sucediendo y en últimas, conocer si en efecto pues la ciudadanía va a poder contar con esa carretera de los Andes.

Entonces, Presidente, yo sí creo que, debemos como corporación, de pronto a lugar con lo que decía la Concejal Marcela Pedraza, suspenderlo si a bien lo tiene la plenaria, por supuesto, es una sugerencia respetuosa, por la información que nos ha entregado, que seguramente ya la teníamos, concejales. Pero, hoy ha sido

desagregada de una manera o de tal manera que muchos de nosotros y muchos de los ciudadanos la podamos comprender un poco mejor, pero que indudablemente podemos incluso Concejal Pablo Andrés, desagregar un poco más esa solicitud que usted hace para las diferentes autoridades de vigilancia y control en torno a que las diferentes actas se vayan, de pronto, con una información un poco más específica con la participación de los diferentes concejales.

Esa sería mi intervención, Concejales continúan en el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra, con un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, la plenaria del Concejo, funcionarios de la Administración, funcionarios de la Corporación, las personas que nos acompañan en barras y las personas que nos siguen en los diferentes medios.

Pues Presidente, yo también me uno, creo que a los concejales que me antecedieron cuando se aplazó este control político. Creo que, en mi intervención solicitaba que la Administración, teniendo en cuenta las respuestas iniciales que nos daban, pues ojalá pudiera solicitar la información la cual decían que en su momento pues a varias preguntas no tenían respuesta y hoy uno, nuevamente evidencia pues que venimos con lo mismo, hoy le agradezco al doctor Mauricio que fue el que nos hace una ilustración de todo el proyecto y todas las irregularidades que se han surtido. información que creo y con todo respeto, pues nos la deberían haber dado ustedes, pero bueno; agradezco al señor Mauricio por esa ilustración. Pero, sí quedo preocupad Presidente, y aquí, doctora Luisa, me gustaría saber, claro, ustedes finalmente entregan unos predios a título gratuito. Yo quiero saber, ustedes dicen que está perfecto, que está dentro de la ley, que la ley les permite y dieron unos códigos que les permitían haber entregado estos predios, pero yo les preguntaba en mi intervención anterior, es, ustedes entregan unos predios cercanos o cercanos no, con un avalúo de NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$90.000.000.000), 114.000 metros, si mal no recuerdo, que es la información que nos han entregado. Y yo decía "¿Cómo es que no hacen un control y seguimiento?" Porque, es que finalmente la administración entregó unos recursos del municipio y seguramente, claro, esto está a la espera de que finalmente la ANLA determine si la información o el nuevo trazado se debe cambiar y demás, y la licencia se modifique. Pero, yo creería que ustedes también o nosotros como administración deberíamos exigir, es que es un recurso importante que se ha entregado.

Adicional a eso, doctora Luisa, no sé cómo viene la administración atendiendo esta demanda por DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$12.000.000.000). O sea, entregamos cerca de NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$90.000.000.000) y fuera eso nos demandan. O sea, quisiera saber la administración qué postura tiene ante esto. Importante también, yo creo que este control, si a bien la Concejal Marcela dice que no debería terminar, si es

importante, no sé, la administración, qué acciones vamos a tomar para que, o sea, estamos perdiendo de pronto la oportunidad de desembotellar a la Pradilla.

Sé que ustedes han hecho un trabajo importante con el decreto de la suspensión del tráfico pesado por la Pradilla en determinado horario y eso creo que de alguna manera ha mitigado el impacto que ha tenido la carga pesada en esta vía tan importante como es la Pradilla, pero creo que hay que dar soluciones de raíz. Hoy en la exposición que nos hace el doctor Mauricio, pues hay una alternativa bien importante, que, si a bien afecta otros predios y hay que comprarlos, como decía él, avalúos de CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$40.000), si mal no recuerdo, pues aprovechemos y hagamos eso. Pero hoy es importante que miremos y que dentro de la administración también haya un compromiso de contribuir a la solución de o buscar la solución, pero yo no he escuchado aquí que la administración se haya reunido con los diferentes entes y esté tratando de darle una viabilidad a este proyecto que lleva bastante tiempo.

Entonces, yo sí considero y con todo respeto, doctor Jaime, doctora Yaklin y doctor Fredy, que es importante que la administración tome acciones o que tomemos acciones si requieren de pronto el apoyo del Concejo, aunque se evidencia que el Concejo toma decisión, pero ustedes hacen todo lo contrario. Entonces, también pedirles pues que respetemos la autonomía y las decisiones que toma el Concejo. Comparto lo que dice el Concejal Pablo, darle traslado del acta del día de hoy a los diferentes entes de control, porque es que aquí debe pasar algo y ustedes como administración también, creo que, también deben exigir si es que el proceso se surtió mal en su momento. Esa es nuestra obligación como servidores que hoy representamos a la administración, que hoy representamos a una comunidad como corporado. Entonces, totalmente, apoyo la solicitud que hace el Concejal Pablo y espero que la administración, por favor, tome pues acciones, verdaderas acciones.

Creo que esa era mi intervención Presidente por ahora, quiero escuchar a la administración a ver qué respuesta nos tienen con relación a lo que ha manifestado la comunidad y lo que ha manifestado los concejales.

Gracias Presidente por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DÁRIO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Con gusto, Concejal John Robayo; mientras los concejales piden el uso de la palabra, voy a hacer mi intervención. Yo creo que, primero un saludo muy especial a la administración, a los concejales, a las personas que nos acompañan hoy a través de las redes, aquí en las gradas y a las diferentes entidades que hoy han hecho su intervención, el acompañamiento y pues desde su punto de vista socializando lo que es este importante proyecto para el municipio.

El año pasado, exactamente en el mes de febrero, se llevó a cabo la proposición número 3 del año 2024, que era el control político precisamente a esta importante vía. Yo recuerdo que en esos momentos la pregunta número dos que radicamos ante la Administración, la respuesta era que desconocía el estado actual. Hoy, un año y 5 meses después se da uno cuenta de que, si bien es cierto; se ha avanzado en algo, pues es solo en el conocimiento o por lo menos la trazabilidad de lo que ha venido sucediendo. Y ahí aprovecho también, como lo han hecho mis compañeros, agradecerle al doctor Mustafá por ese importante esbozo, que nos da un panorama claro de lo que ha venido sucediendo allí en este importante sector. Si bien es cierto, lo manifestaba en su momento, hoy vuelvo y lo reitero, cuando ustedes se

encontraban en proceso electoral, una de las herramientas o una de las de los ejes fundamentales era que querían anunciar con éxito la terminación de la troncal de los Andes, pero hoy vemos que no hay un panorama claro y si uno se da cuenta también el tiempo está jugando en contra de ustedes. Hoy la administración pues no nos está dando un panorama claro, los diferentes entes o las diferentes entidades que nos han acompañado el día de hoy, si bien es cierto, nos han mostrado cómo ha venido funcionando toda la hoja de ruta, pues lo han dicho mis compañeros, estamos exactamente en lo mismo.

Una vía que, se podría decir, que afortunadamente podría generar retorno social desde muchos aspectos, desde lo económico, desde la infraestructura, desde la parte turística, desde la sostenibilidad, pero hoy, al contrario, es un panorama muy incierto. Hoy podemos decir que desafortunadamente ha sido una de las, se puede decir que presuntamente, ha sido una de las inversiones más grandes que ha tenido el municipio para que hoy ni siquiera tengamos una proyección clara. Dentro de lo que, pues me cabe a mí, voy a hacer solo una pregunta y me gustaría que de pronto la administración antes de finalizar la plenaria nos respondiera ¿Cuál es ese plan de acción que ustedes tienen? Como su nombre lo dice, ponernos en acción, ¿Cuál es ese plan de acción que ustedes tienen para que hoy esta importante vía pueda tener un panorama más claro? Porque hay que dejar algo bien importante sobre la mesa, doctores; y es que el tiempo está en contra. Ya llevamos un año y 7 meses desde que ustedes iniciaron y volvemos a lo mismo, desafortunadamente no se ve un avance.

Concejal Víctor, tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor Presidente, un saludo para todas las personas que se encuentran acá en el recinto municipal, a todos los entes territoriales. De verdad que, con este tema ya no dan ganas ni de hablar, ni de tocar este tema, porque es una desilusión total. Ya vamos para 10 años que cortaban la cinta y hacían todos estos shows políticos o politiqueros para la inauguración de esta vía y nosotros como chienses celebrábamos, de pronto nos ilusionábamos con ver esta vía, pero es un fracaso total y se ha dado uno cuenta que es una forma de sola corrupción, es lo que se ha visto con esta vía. Aquí los Honorables concejales de esa época confiaron para entregar unos títulos, unos predios, unos recursos que son los impuestos de todos los ciudadanos del Municipio de Chía. Y ¿Cómo están? Están embolatados ese presupuesto de esos predios están embolatados y más encima los Honorables concejales van a resultar emproblemados por las malas decisiones que tomó la administración de turno. Entonces, por eso da tristeza ver esto.

Yo la verdad sí admiro a al doctor Mustafá que ha llevado luchando solo por este territorio y admiro el trabajo que ha hecho y nosotros como ciudadanos lo hemos dejado solos, solo lo hemos dejado. Y si nosotros nos ponemos a mirar un estudio real de estos acuerdos municipales que aprobaron los concejales de esa época y miramos realmente y arrancamos el proceso de hacer un estudio de títulos, como se aprobó los acuerdos municipales y vamos mirando dónde fue el error, si fue a título gratuito o a título de donación, estos títulos y dónde estuvo el error, porque aquí ya estamos cansados de mentiras, de verdad. Y eso lo decía el domingo, aquí solo palmaditas en la espalda y que sí, que tranquilo que ahí vamos, ahí vamos, pero para el abismo. Entonces, todo este proceso ya es un proceso que está en los entes judiciales. Nosotros como concejales ya es muy poco lo que podemos hacer, ya no podemos hacer gran cosa, pero sí da mucha desilusión que todos estos entes

territoriales, la ANI, la CAR, todos estos entes que encierran este proceso, este proyecto, unos se lavan las manos a los otros y los otros a los unos y ahí quedó el desarrollo de nuestro municipio.

A mí sí me gustaría de pronto convocar a la gente y hacer de pronto un cabildo abierto y mirar qué es lo que está pasando con esto. Mirar realmente, invitar a todas estas personas que convocan, la CAR, la ANI, la ANLA, el mismo Concejo, nosotros como concejales, la administración, venga miramos dónde están los errores, démosle solución a este tema. Si hay que solucionar, mirar, como decía el señor Mustafá hace rato, mirar las soluciones, pues miremos, pero démosle solución. No podemos durar una obra, que cuántos recursos se inyectaron del municipio y una obra que quedó ahí. Yo sí invito a la comunidad y estaría dispuesto a ayudar para hacer un cabildo abierto y empezar a mirar esto, porque realmente si nosotros no nos unimos como sociedad, como pueblo, como región, no vamos a salir de este tema.

Realmente, los entes judiciales también tienen que ponerse en la mano y mirar cómo desembottan esto; nos está pasando lo mismo que nos está pasando con el plan de ordenamiento territorial. Tal cual. Mire, este municipio en el desorden que se encuentra, porque tenemos un plan de ordenamiento nefasto que hace 24 años no se modifica este plan de ordenamiento y yo como chiense, la verdad, sí me da tristeza mi municipio. Yo voy a otros municipios aledaños aquí y unos municipios tan bonitos, aseados, con andenes, con vías, con una infraestructura de construcción realmente que da gusto y llegar y miramos nuestro municipio y entre días más desorden, ¿Por qué? Es por culpa de nosotros mismos, porque no organizamos este municipio con decisiones de verdad, con honestidad y se hagan las cosas con cariño. Aquí es solo mentiras, o sea, yo he escuchado y escucho y escucho. Realmente ya da es coraje de escuchar mentiras. Desafortunadamente es así y por eso ya como que la gente no cree ni en nosotros en los políticos y la verdad es esa. Ya no creen en nosotros, porque un municipio tan bonito que era Chía, cómo está convertido hoy en día y a quién le echamos la culpa ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Hagámonos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? De este desorden urbanístico, de un municipio sin vías y donde están el plan de ordenamiento, las vías aprueban licencias y no las dan, no las dejan, eliminan las vías, o sea, es un desorden total.

Entonces, eso es un llamado también para la Administración Municipal, que nos hable con la verdad, o sea, hablemos con la verdad. Y eso lo digo, lo dije el domingo. Ya da mal genio que uno se bota la pelota al otro y el otro al otro y el otro al otro y se pasaron los 4 años de esta administración y no se hizo nada y llega la otra y lo mismo y lo mismo y así llevamos ya 10 años. Yo sí invito al señor Mustafá, que, si hay que hacer un cabildo abierto, hagámoslo, porque es que no podemos seguir esperando y seguir esperando a ¿Quién esperamos? Y si nosotros como pueblo no nos unimos, entonces estamos fregados. Empezar a mirar los acuerdos municipales que se aprobaron aquí en esta corporación, jurídicamente, quienes cometieron los errores, si fue el Concejo o no, pero mirar quiénes fueron.

Y me uno a la proposición, es proposición, Concejal, o una solicitud, bueno, me uno si por proposición se aplaza este debate, porque hay que mirar y empezar a darle un orden a este debate.

Y si la Concejal Marcela hace la proposición, apoyo la proposición de aplazar este debate y que nos empiecen a llegar la Administración ya con respuestas claras, hay 96 inquietudes que hizo, 90 inquietudes que hizo, 90 observaciones que bueno, hay 90 observaciones. Es empezar a mirar estas 90 observaciones una por una y mirar a ver cómo avanzamos, en qué estamos incurriendo.

De verdad que, mejor dicho, lo dejo ahí porque se, apoyo la proposición, Presidente, si la Concejal Marcela la somete a votación.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Víctor Torres, Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, Presidente.

Presidente, es que mire que hay otra razón muy importante para coadyuvar la solicitud que menciona el Concejal Víctor y la Concejal en torno a la sugerencia que hace la Concejal Marcela y es que Concejal Pablo Andrés, salvo mejor concepto, aquí yo creo que hacen falta otras personas que a propósito de la presentación y la documentación allegada por el señor Mauricio Mustafá, pues aprovechar que nuevamente están en esta Administración y sean ellos los que contrasten la información que dieron en su momento en el año 2017 ¿A qué me refiero? Yo creo que la solicitud específica en la cual yo indiqué una parte de un acta del año 2017 donde se hace una apreciación de la doctora Luz Aurora Espinoza, me parece muy conveniente que debiese estar aquí ella y responder frente a lo que ella dijo en el 2017 y así sucesivamente con los demás funcionarios que hoy hacen parte de la Administración municipal, porque diría un profesor, no es en torno a la conmiseración, pero desde luego que le estamos pidiendo unas respuestas a unas personas que amablemente, obviamente son por obligación citados acá, pero que sí debiesen, si están los funcionarios del 2017 que hicieron parte de la estructuración, si se quiere, de ese Acuerdo 126 de 2017 y dentro de la información que hoy ingresa a esta Corporación de una manera más desagregada, como es la que nos entrega el señor Mauricio Mustafá, si deberíamos citarlos.

No sé, Presidente, si ellos fueron citados, pero también me uniría a lo sugerido por el Concejal Torres en torno a que si se eleva la proposición se citen a las personas que entregaron esta información o dieron, sí, dieron esta información a la Corporación en su momento para ver si de pronto tienen alguna otra posición frente a esa disertación que hizo el señor Mauricio Mustafá y podamos nutrir un poco más la discusión.

Presidente, esa sería mi sugerencia frente a la suspensión en torno, si la Plenaria lo desea, de suspender el debate para que puedan citarse todas estas personas.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Andrés, Concejales se encuentran en el uso de la palabra.

Bueno, teniendo en cuenta que no hay más intervenciones por parte de los Concejales, quisiera saber de la Administración quién va a realizar la intervención para darle el uso de la palabra.

Doctor Jaime, tiene usted el uso de la palabra.

SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA - IDUVI

Presidente, muchas gracias, evidentemente, o sea, es claro lo aquí expuesto por la ciudadanía, por los Honorables Concejales, yo creo que la claridad del debate en torno a lo que ha sucedido, ese digamos que no tiene discusión. Nosotros en representación de la Administración, como usted lo dice, Concejal Andrés, porque además fuimos citados a este control político, fuimos citados la doctora Yaklin y yo como representante legal del instituto, muy seguramente hay compañeros, hay funcionarios que se encuentran hoy ejerciendo otros cargos y que pueden dar cuenta de esos hechos, yo creo que son conocidos por todos ustedes estos funcionarios, son compañeros y para enriquecer, para llegar a dar claridad sobre todo lo que ustedes aquí han planteado, porque es evidente que es una situación que tiene ya varios años en que se ha venido aquí digamos que, dilatando, se ha venido este proceso, se ha venido de alguna forma no ha tenido el fin que todos esperan, y es válido, yo creo que es importante que ellos nos puedan acompañar.

Para dar respuesta de pronto, aunque digamos que las solicitudes de algunos de los ciudadanos, aquí yo tengo al señor Alejandro Padilla que hizo una petición muy específica respecto de una reunión de la cual dio cuenta en su diapositiva con un acta, nosotros le digo a Alejandro que le responderemos en la medida, ahorita si nos puede dejar sus datos de correo electrónico o en la próxima sesión, porque nosotros tenemos que ir y revisar la información de por qué así como él lo afirmó, se modificó el trazado, se modificó en este caso las ciclorrutas y todo lo demás ¿Qué fue lo que sucedió en torno a esa decisión? Pensaríamos nosotros acá que es pues por la modificación del trazado, pero no sería yo responsable en decirle ahorita en este momento cuál es la respuesta concreta.

Y con respecto a lo que decían los Concejales, el Concejal Felipe Galvis, respecto de investigaciones y todo eso, relacionado con el asunto, nosotros tal cual desconocemos si existe algún tipo de investigación disciplinaria o no en contra de algún funcionario.

Por eso le decía al Presidente, es importante contar aquí también, por ejemplo, con la oficina de Defensa Judicial, con la Oficina Asesora Jurídica, quienes están llevando por parte de la Oficina de Defensa Judicial, hacen parte y son los encargados de llevar todo el proceso de la demanda contra el Municipio. Entonces, sería importante que ellos estuviesen acá.

Igual al Concejal Alexander Robayo como nosotros lo explicamos y aquí también los funcionarios que estuvieron de las otras entidades, lo que nosotros podemos decir en este momento y es esa suspensión esa respuesta del concesionario frente a las observaciones que hizo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es lo que nosotros podemos en este momento volver y ratificar, no podemos tener más información más allá de que estamos a la espera de que ellos contesten respecto de esas observaciones, que creo que son las mismas que hacía el Concejal Víctor a a ese tipo de solicitudes que se le hicieron al concesionario.

Esto requiere para el Concejal Iván Jiménez, evidentemente también hay que una decisión al más alto nivel, en este caso del señor Alcalde, como él lo decía, esto fue un ejercicio de su muy seguramente de su ejercicio político, este tema de la carretera es objeto de debate y ha sido puesto siempre sobre la mesa, el tendrá, y hablo aquí como funcionario, como representante de la Administración, que muy seguramente ya debe estar y debe haber podido analizar esta información para tomar decisiones al nivel más alto, que es quien las puede tomar es él, para todo lo que ustedes dicen de alguna manera colaborativa, yo estoy seguro que él como representante legal del Municipio quiere emprender también y quiere el bienestar para los ciudadanos y no quedarse ahí esperando a ver qué sucede, pero es una decisión obviamente que debe tomar él y que nosotros como funcionarios tenemos que apoyar y hacer nuestra tarea al nivel que nos que nos toque.

Entonces, digamos que no hay más cuestionamientos, de pronto si hay alguien que requiera una respuesta adicional, muy seguramente si así bien el Concejo lo estima pertinente de aplazar el debate y muy seguramente aquí con los funcionarios y con un equipo de la Administración mucho más consolidado, podremos dar cuenta de algunas situaciones específicas, doctora Luisa, me dice aquí también la doctora Luisa, muy seguramente de pronto ya tendremos respuesta a la solicitudes que hemos hecho por parte, vuelvo y lo digo, de la Administración o por parte del instituto en particular, si de pronto hay algo que se queda pendiente, estaremos o estamos prestos a contestar, el tema de la demanda, Concejal, lo que le decía, nosotros, discúlpeme, pero no tenemos ahorita la información, por eso le decía, es importante invitar a la Oficina de Defensa Judicial quienes son los que llevan la representación del Municipio en estos procesos.

Entonces, vuelvo y reitero, no estaban ellos citados, entonces nada, quedamos atentos a lo que ustedes bien determinen.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, como lo manifestábamos, las respuestas el día de hoy no nos aportan mucho para lo que queríamos saber, yo creo que ya lo han dicho los compañeros, lo manifestaba yo también, es por eso que me parece importante tener en cuenta la solicitud hecha por la Honorable Concejal Marcela Pedraza en el sentido de que podamos no cerrar este debate, sino más adelante poder continuar para ver de aquí allá y digo de aquí allá porque no se haría ya en este mes sino por ahí en 2 meses y medio, mentiras, 3 meses casi que estaríamos en el último periodo de sesiones ordinarias para ver qué ha sucedido con esta licencia, para ver si se ha cumplido el concesionario con esos documentos o con esos requisitos o esas posibilidades de adelantar lo que tiene que hacer con la ANLA y que ellos también hagan lo pertinente para ver si en algún momento podemos solucionar no solamente la terminación de una obra como estas, sino también ir avanzando en todos los problemas que se han generado a raíz de la misma, porque aquí no hay solamente temas ambientales, aquí no hay solamente temas de un contrato de obra pública, sino también hay otro tipo de denuncias y muchas personas lo han manifestado, el tema de las sesiones, el tema de qué papel juega el Municipio de Chía, el tema, de si la ANI nos demandó y antes toca pagarles, cuando efectivamente no tendríamos porque nosotros poner ningún tipo de recurso para este tipo de contratos realizados por la nación.

Todo este tipo de cosas si uno mira se tendrían que entrar a resolver, pero aquí vemos que todo está quieto, nadie sabe nada, nadie dice nada, es por eso que me

parece a lugar esa solicitud, dejando claro que no sería ya en este periodo esa continuación, porque de nada nos sirve, Honorables Concejales, funcionarios, de nada nos sirve volver a citar en una fecha cercana porque no va a haber avance.

Entonces, lo digo como Presidente, teniendo en cuenta que ya hoy estamos a 8 de julio, nos quedarían apenas 22 días de sesiones ordinarias, terminando así nuestro segundo periodo y desde ya aceptaría esa posibilidad de aplazar, pero dejando claro que lo agendaría hasta el tercer periodo de sesiones ordinarias.

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente, mire, yo entiendo lo que usted plantea, Presidente, sin embargo, no cerremos la puerta, lo propongo de manera respetuosa, mire que está pendiente la respuesta de Defensa Judicial respecto del proceso, fijese por ejemplo, que el Director del Iduvi, el doctor Jaime Muñoz, dice que él cree que el Alcalde va a tomar medidas de alto nivel frente a este tema, de pronto se conmueve con la sesión del día de hoy el señor Alcalde con el informe que le den sus funcionarios, suspendámoslo y si vemos que hay algún evento extraordinario, lo hacemos de pronto le sacamos un espacio en la última semana de este periodo ordinario o el primero, la primera semana del siguiente periodo ordinario, pero si nos ponemos a esperar a tener que volver a mandar un cuestionario, nos pasa de pronto lo que nos pasó la oportunidad anterior, que se nos prolongaron demasiado el inicio de los controles políticos, esto es un tema que no pierde vigencia, lo digo de manera respetuosa, Presidente, pero usted finalmente es el que define.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal, no es que yo no dé la oportunidad, es que yo sé lo que va a pasar, va a llegar esa fecha y no vamos a tener avance, es que, Concejal, ya este tema de Defensa Judicial lo podemos preguntar, si quiere puede preguntarlo ahorita por medio de derecho de petición qué es lo que quiere puntual saber sobre ese proceso y ya sabemos que va a contestar Defensa Judicial, porque es que acá, créanme que para nosotros y para ustedes como funcionarios es desgastante estar aquí no solamente una sesión, sino dos, tres, cuatro, cinco y no avanzamos porque no tenemos la información y sabemos los problemas que venga Defensa Judicial y nos diga que eso tiene reserva legal y que no porque están en un proceso y entonces para esa gracia miremos en la página cómo está el tema, no nos van a decir más, si aquí no necesitamos ser adivinos.

Por eso decía y dejando claridad, porque es que después dicen que es que el Presidente está siendo socio de no sé quién y entonces está tratando de no hacer las cosas cuando eso no es así, por eso, desde ya digo que estaría de acuerdo siempre y cuando, según mi agenda y según lo que yo tengo para este mes, el resto de mes, lo haría de acuerdo a lo que podría estar en mis posibilidades, que sería citar ya en el tercer periodo de sesiones ordinarias, para que quede claro que con esa posición o con esa opción apoyaría el aplazamiento.

Y si tenemos alguna inquietud, Honorables Concejales, creo que es el momento de escribir, pedimos la información y de aquí allá podemos ilustrarnos un poco más de todas esas dudas que tenemos y ya podemos confrontar a los funcionarios, a

las personas que invitemos, ojalá que en esta próxima sesión puedan venir ya con un poco más de conocimiento de qué es lo que se quiere hacer, porque es que parece que aquí todos estamos metidos en un problema de hace años y cada uno, y entiendo los funcionarios porque todos no están desde la época, yo creo que muchos de ellos vienen acá porque les dijeron, "Uy, llegó una invitación del Concejo, vayan y asistan." de pronto no tenía ni conocimiento de qué era lo que se quería acá con esa presencia de ustedes, y creo que será un tiempo suficiente y la invitación se hará con tiempo para que se preparen y vengan y traigan desde su punto de vista claro jurídico, técnico, lo que les corresponde frente a procesos como estos, porque de lo contrario no hacemos absolutamente nada.

Entonces, existiendo una solicitud, yo lo elevo a proposición el aplazamiento del presente control político, por favor, señorita secretaria, tomamos votación por aprobación o negación de la proposición presentada por la presidencia.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 13 votos positivos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición en sentido de aplazar el control político según proposición No. 26 de 2025.
Declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

5. Propositiones.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Damos lectura a la proposición radicada.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Hace lectura de Proposición, la cual fue radicada el día 8 de julio de 2025 bajo el No. 202507080011300894, cuyo fin es: realizar control político a la secretaria de Educación - FOES y la cual hace parte íntegra de la carpeta de proposiciones del año 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Llamamos a lista para constituírnos en sesión permanente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 14 votos positivos por la declaración de la sesión permanente

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Quedamos constituidos en sesión permanente, puede continuar.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Continúa con la lectura de la proposición cuyo fin es: realizar control político a la secretaria de Educación – FOES.

Está leída la proposición, señor Presidente,

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente, no, primero decir que estoy totalmente de acuerdo con la proposición que se hace de adelantar con mensaje de urgencia este control político, hacerlo ojalá dentro de los 5 días lo más pronto posible de acuerdo a la normativa que nos rige en la materia, pero adicionalmente quisiera sugerir, Presidente, que desde Concejo Municipal se envíe una comunicación previa o anexa de apremio para respuesta inmediata para la información y requerimientos que están en mora por parte de esta secretaría para aportar, aquí delante de todos los Concejales se ofreció que se entregaba en 8 o 15 días, bueno, mejor 15 días fue literalmente lo que dijo y ya pasaron los 15 días. Yo creo que no solamente nosotros, sino la ciudadanía está absolutamente pendiente de ello.

Y adicionalmente solicitarle que se sirva invitar para ese control político a todas las universidades de los convenios, a las asociaciones de padres de familia y rectores de colegios oficiales y privados, a la personería municipal, a la oficina de control interno, al Ministerio de Educación Nacional, al ICETEX, a la Defensoría del Pueblo.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, sigue en consideración la proposición

Creo que todos con, Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCIA MELO

Gracias, Presidente, por el uso de la palabra.

Buenas noches, compañeros, muy pertinente la proposición, yo quiero que podamos incluir en esas universidades invitadas a la CUN que tenia convenio con la Administración, tengo entendido que en este momento no se mantiene ese convenio, por eso me gustaría preguntar ¿cuáles universidades al día de hoy tienen convenio con la Administración Municipal? ¿Cuáles tenían convenio el año pasado? Y hacer énfasis en ¿por qué la Universidad CUN no tiene un convenio actualmente con la Secretaría de Educación?

Esas serían mis preguntas, Presidente.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente, mire que lo que dice el Concejal Pablo y lo que dice la Concejal Laura, me parece que debiésemos integrar una pregunta en algo que se llama la carga dinámica de la prueba, es decir que la Administración tiene la información y que sean ellos los que nos indiquen qué universidades o instituciones de educación superior estaban y no estaban en este momento, y que ellos mismos solicitarles respetuosamente desde acá, desde la Corporación, como tienen la lista de ellos, de quiénes están y quiénes no están, que le informen del presente control político en torno a que asistan, esto desde apremiándolos desde el Concejo Municipal.

Es que, qué pasa, Presidente, una vez realicemos la pregunta, nos van a decir si tienen o no tienen convenio, pero si podemos preguntarles que ellos nos indiquen quiénes han tenido convenio y no sé qué año, creo que el Concejal Pablo Andrés habla de una pregunta de en qué año tenían convenios, si de los del 2023, 2024, bueno, no sé si el periodo constitucional anterior, casos que queremos saber, así como la Concejal Laura lo decía, hay unas universidades que ya carecen de ese convenio.

Entonces, sería bueno que dentro de la solicitud que se haga sea la misma Secretaría de Educación la que nos pueda dar esa información en torno a que también les anuncie de este control político, Presidente, no sé si se entiende la explicación.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pienso que, así como porque en una de las preguntas, Honorables Concejales, quedaba que cuáles son los convenios vigentes y que explicara, pero como lo manifiesta la Concejal Laura, por ejemplo, esa universidad CUN no hay convenio actualmente, entonces no nos van a dar de esa información. Entonces haríamos

esa pregunta que cuáles convenios ya no estaríamos teniendo con las universidades o con ciertas universidades, ¿Cómo? Sugiero lo siguiente, como ellos nos van a dar la información con anterioridad, yo como Presidente puedo revisar la información y mirar qué universidades van a relacionar y yo haría la invitación a las universidades para que el día de la sesión puedan acompañarnos ojalá para que nos cuenten de parte de ellos qué fue lo que pasó, porque es que aquí está demostrado que una cosa es lo que nos dicen cuando se sientan ahí y va uno a mirar y la realidad es otra.

Y el tema está preocupante, Honorables Concejales, porque muchos estudiantes están en este momento con la imposibilidad de poder continuar sus estudios.

Entonces, iríamos en ese sentido para de pronto analizar el tema.

Declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

Honorables Concejales, continúa en consideración la proposición.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias, Presidente.

Presidente, a mí me gustaría, como usted nos indicó, de que muchos padres de familia o estudiantes han hecho la solicitud de información al Concejo, que cada uno de ellos sea invitado a esta sesión para que nos pueda hacer parte de la situación puntual que ellos están viviendo.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Debo manifestar, Honorables Concejales, que ante la Corporación se han radicado algunos derechos de petición que hablan sobre el asunto en particular en de diferentes universidades y diferentes convenios, precisamente ellos solicitan que nosotros como Concejales busquemos la posibilidad de ayudarles en los casos que están teniendo.

Por supuesto que de este control político ellos van a tener conocimiento y seguramente no solamente va a estar invitada la persona o las personas que me radicaron el derecho de petición, sino detrás de ellos o como compañeros, porque han sido estudiantes también, hacerles invitación y haremos difusión invitando al Consejo de Juventudes, que es importante que ellos conozcan que está pasando, me parece importante también ponerlos en contexto porque siento que este tipo de decisiones que está tomando la administración no solamente va afectar a las personas que hoy están estudiando, sino a ellos que ya están algunos ya estudiando u otros que van a salir de bachillerato y podrían iniciar sus carreras universitarias.

Entonces voy a también a incluir o sugiero incluir al Consejo de Juventudes para que estén enterados de lo que está pasando y por supuesto, como lo dice la Concejala Marcela, invitar a las personas que se han acercado acá a la Corporación para tocar este tema.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCIA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejala Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCIA MELO

Importante que, ya que se va a tener en cuenta los jóvenes, también se puede invitar a la plataforma de juventudes, por favor.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejala Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

para incluir una pregunta de a ver cuánto presupuestalmente cuánto se necesita para esos estudiantes, la cantidad de estudiantes que tienen ese problema y cuánto presupuestalmente se necesita para que ellos terminen sus carreras.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Sí, sería solicitar la según para dejar clara la pregunta que hace el Concejal Torres, sería entonces, ¿cuánto presupuesto se necesitaría para dar este beneficio durante la terminación de la carrera de los estudiantes que ya venían estudiando o gozando de estos convenios con las diferentes universidades. Listo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Mire, es de tal trascendencia social esto, Presidente, que, y entiendo que no tenemos recursos, o lo que sea, pero no hay plan de medios, pero de pronto que si por vía de gestión, a través de la Mesa Directiva y de la oficina de prensa y comunicaciones se puede hablar con los medios de comunicación locales para que, dentro de una actividad, un gesto de responsabilidad social se sirva difundir esta la convocatoria para este control político.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí, será de amplia difusión, de eso nos encargamos nosotros como Mesa Directiva, teniendo en cuenta que esto es un tema bien importante.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Un saludo especial para todos los Honorables Concejales.

Teniendo en cuenta este tema tan importante, Presidente, y en un momento en el que tuvimos debate, precisamente hablando de las carreras cuatrimestrales, me gustaría que pudiéramos incluir una pregunta en el cuestionario en donde se pregunte cuáles serán los meses de convocatoria para inscripción a los estudiantes, ya sea semestral izado o cuatrimestralmente, y cuáles serán los meses, ya lo dije, de convocatoria, y los meses de pago a cada una de estas universidades o estudiantes, porque recordemos que esto fue una fuerte discusión en el último control político, si no estoy mal sobre esto, teniendo en cuenta que por las fechas que la Secretaría de Educación estaba organizando, los estudiantes no alcanzaban a cumplir los requisitos, no los entregaban y por lo mismo no se les estaba dando este apoyo educativo.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal, Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones.

Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, tomemos votación por aprobación, negación de la proposición en el sentido de citar a la Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda y todos los invitados que relacionamos para este control político.

Tomamos votación por aprobación, negación de esta proposición.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Honorable Concejal,

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

Un segundito. ¿Hay posibilidad? Digamos, por la importancia del debate, que si votamos positivo nos coloquen como autores de la proposición.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí, no hay ningún inconveniente.

Tomamos votación, las personas que voten positivo, que también queden como autoras de esta proposición.



SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 14 votos positivos por la aprobación de la proposición No. 44 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición No.44 de 2025.

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 9:13 minutos de la noche del día 8 de julio 2025 doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy y cito para mañana 9 de julio, a partir de las 4:30 de la tarde.

Feliz noche, Honorables Concejales.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Francia Flórez, Oscar Eduardo Vanegas y Vidiana Paniagua, secretarios.
Revisó: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Francia Flórez, Oscar Eduardo Vanegas, Vidiana Paniagua, secretarios; y Yizza Yolanda Obregón Triviño - Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.
Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:
Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El audio es soporte del Acta y reposa en el archivo de la Corporación.

